T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

AHİLER KALKINMA AJANSI

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Eylül 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 14

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 15

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 15

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 15

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 18

7. DENETİM BULGULARI 18

8. EKLER 52

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Dağılımı 8

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 11

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 12

Tablo 4: 2025 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu 13

KISALTMALAR

AHİKA	:	Ahiler Kalkınma Ajansı
DPT	:	Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
KAYS	:	Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
KHK	:	Kanun Hükmünde Kararname
KDV	:	Katma Değer Vergisi
TBMM	:	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TL	:	Türk Lirası

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

B. Diğer Bulgular

1. Kalkınma Ajansı Tarafından Bir Kamu İdaresine Yapılan Bina Tahsisi İşleminin Hukuki Dayanağının Bulunmaması

2. Bakanlık Tarafından 26 Kalkınma Ajansı Adına İmzalanan İki Adet Protokolle İlgili Tespit Edilen Hususlar

3. Siber Vatan Programı Kapsamında Sürekli Hale Getirilen Hizmet Alımlarının Rekabete Açık Hale Getirilmemesi

4. Gerçekleşmesi Mümkün Olmayan Hedefleri Olan Projeye Destek Verilmesi

5. Ajans Mevzuatında Düzenleme Yapılmasına İhtiyaç Bulunması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Kalkınma ajansları, 08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı "Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" (Söz konusu Kanun'un adı 02.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 75'inci maddesi ile "Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun" şeklinde değiştirilmiştir) ile ülkemizde yerel potansiyel ve kaynakları harekete geçirmek, bölgesel ve bölge içi eşitsizlikleri gidermek, rekabet gücü, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılarak katılımcı bir anlayışla sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması amacıyla geleneksel örgütlenme modellerinden farklı şekilde tasarlanmış yeni bir örgütlenme modelidir. Kalkınma ajansları 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun "Denetim alanı" başlıklı 4'üncü maddesi hükmüne göre Sayıştay denetimine tabidir.

Kanunlar

- 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Bakanlar Kurulu Kararları

- Belediyelerin Bütçe Gelirleri Üzerinden Kalkınma Ajanslarına Aktaracakları Payların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2011/2168)
- Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2013/4748)
- Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı 2017/10800)

İlgili Bakanlık Tarafından Yapılan Düzenlemeler

- Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği
- Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği
- Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği
- Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet, Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları
- Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği
- Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu ve Ekleri
- Kalkınma Ajansları Satın Alma Rehberi
- Kalkınma Ajansları Proje Uygulama Rehberi

Kalkınma Ajansı İç Mevzuatı

- Bilgi Edinme, Dilekçe Hakkı ve Şikâyet Başvurularının Değerlendirilmesine Dair Yönerge
- Bilgi Güvenliği Politikası
- Temsil ve Ağırlama Yönergesi
- Taşıt Yönergesi
- Taşınır Mal Yönergesi
- Satın Alma Talimatı
- Performans Değerlendirme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
- Muhasebe ve Ödemeler Talimatı
- Personel İzin Yönergesi
- İnsan Kaynakları Yönergesi
- İmza Yetkileri ve Vekâlet İşlemleri Hakkında Yönerge
- İç Kontrol ve Risk Yönetimi Hakkında Yönerge
- Görevlendirme ve Harcırah Yönergesi
- Faaliyet Raporları Yönergesi
- Bilgi Güvenliği ve Bilişim Yönergesi
- Bilgi Güvenliği Politikası

Ahiler Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Son

olarak Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan TR71 Düzey 2 Bölgesi'ni kapsayan Ajansın merkezi Nevşehir ilindedir ve Ajansın faaliyet gösterdiği bu illerde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır.

TR71 Düzey 2 Bölgesi'nde bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının benimsenmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla bölge planlarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını sağlayacak projelere destek olmak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bölgedeki tüm paydaşlar arasında bölgesel kalkınmaya dayanak sağlayacak motivasyonu sağlamak, paydaşların kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmak AHİKA'nın temel görevleri arasında yer almaktadır.

Kamu kurumlarının yeniden yapılanma sürecinde 09.07.2018 tarihli ve 30473 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un birkaç maddesi dışında tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 184-207'nci maddelerinde kalkınma ajanslarının yasal dayanağı yeniden düzenlenmiştir. Anılan Kararname'nin 186'ncı maddesinde ajansların, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulacağı, ajans merkezinin bulunacağı ilin Cumhurbaşkanı kararında belirtileceği, bu Kararname'ye ekli listede belirtilen bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan ajansın kaldırılmasına Cumhurbaşkanının yetkili olduğu, ajansların, tüzel kişiliği haiz ve bu bölümde düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 188'inci maddesi ile bu Kararname'de değişiklik yapan 80 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesine göre ajansların görev ve yetkileri şunlardır:

- Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

- Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.

- (Ek:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/2 md.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin ve girişimcilerin desteklenmesine yönelik girişim sermayesi fonlarına katılım sağlamak.

- Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.

- (Değişik:RG-14/7/2021-31541-C.K-80/2 md.) Bölge plan ve programlarını dikkate alarak kapsamı ve usulleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmek üzere bölgelerindeki diğer projeleri izlemek.

- Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

- Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.

- Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

- Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

- Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

- Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

- Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.

- Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

Kurumun hedefleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan yıllık çalışma programında yer almaktadır.

Kalkınma ajanslarının genel olarak faaliyet alanı; yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje ve faaliyetlerini, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teknik ve mali yönden desteklemektir.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Kalkınma ajansları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ajans üzerindeki görevi koordinasyon ile sınırlı olup, Bakanlığın ilgili ya da bağlı kuruluşu değildir.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 190'ıncı maddesinde ajansların teşkilat yapısı, kalkınma kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik, birimler ve yatırım destek ofisleri şeklinde düzenlenmiştir.

Kalkınma Kurulu, Ajansın danışma organı olup, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek amacıyla oluşturulur.

Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla elli üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, Ajansın karar organı olup tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, ajans genel sekreteri, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden;

birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, ajans genel sekreteri, büyükşehir olmayan illerin il genel meclisi başkanları ve ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde ticaret ve sanayi odası başkanlarının ikisi de kurumlarını temsil ederler. Üyeler toplantılara bizzat katılmak zorunda olup vekil ile temsil edilemezler.

Genel Sekreterlik, Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve Yatırım Destek Ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreterlik; planlama programlama ve koordinasyon birimi, program yönetim birimi, izleme ve değerlendirme birimi, destek hizmetleri birimi ile yatırım destek ofislerinden oluşmaktadır.

Yatırım Destek Ofisleri, bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşacak şekilde teşkil edilmektedir. Çalışan uzman personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile artırılabilmektedir.

İnsan Kaynakları Yapısı

Kalkınma ajanslarında istihdam edilen personele ait düzenlemeler 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 200'üncü maddesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Ajans personeli iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilen kişilerden oluşmaktadır.

Personel Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinde insan kaynakları politikasının amacı, "Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır." şeklinde belirtilmiştir. Bu kapsamda insan kaynakları rejimi ve politikası, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

İnsan kaynakları politikasının izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Genel Sekreter sorumludur. Genel Sekreter, uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin olarak her yıl Aralık ayının sonunda bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmakta ve söz konusu raporda, insan kaynakları politikası uygulamasına dair bilgiler, uygulamada yaşanılan

sıkıntılar ile sorunların çözümüne ve insan kaynakları politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler yer almaktadır.

Personel Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde insan kaynakları planlamasının ajansın hedefleri doğrultusunda, gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını belirlemek amacıyla yapılacağı ifade edilmektedir.

Personel alımına ve politikasına esas olmak üzere, yönetim kurulu tarafından her yıl, genel sekreterin görüşü alınmak suretiyle, gelecek yılların insan gücü ihtiyacı hakkında nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılmakta ve bu ihtiyacın ajans içinden ve/veya dışından hangi kaynaklardan nasıl sağlanacağı bir plana bağlanmaktadır. İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması ve karşılanması konusunda, gerektiğinde Bakanlıkla ve ihtisas kuruluşlarıyla işbirliğine gidebilmektedir.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 200'üncü maddesi gereğince ajans hizmetleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı çerçevesinde istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülmektedir. Uzman personel; özel, mesleki ve teknik bilgi gerektiren işleri yapmakta iken; destek personeli sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari ve mali işler ile personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.

Kararname gereği sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan destek personelinin sayısının, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçmemesi gerekmektedir.

Ajanslarda uzman personel ve destek personeli yanında 2018 yılından itibaren 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen personel de istihdam edilmektedir. 24.12.2017 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 127'nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23'üncü madde'ye göre, ajanslarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olan işçilerden KHK'daki şartları sağlayanlar 02.04.2018 tarihinde sürekli işçi kadrosuna geçirilmiştir.

2025 yıl sonu itibarıyla Ahiler Kalkınma Ajansında çalışan personelin görev ünvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Dağılımı

Ünvan	Personel sayısı
Genel Sekreter	1
Hukuk Müşaviri	-
İç Denetçi	-
Koordinatör	-
Uzman	25
Destek Personel	5
Sürekli İşçi Statüsünde Yard. Hizm. Personeli	13
Genel Toplam	**44**

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Her biri ayrı tüzel kişiliği haiz bir kurum olan kalkınma ajanslarının bağlı ya da ilgili olduğu herhangi bir kurum ve kuruluş olmamakla birlikte, ajanslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösteren kurumlardır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesine göre ajansların ulusal düzeydeki koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer düzenleyici işlemler aracılığıyla, ajanslar üzerinde usul ve esas belirleme, görüş verme, onaylama ve denetim yetkileri bulunmaktadır.

Yine 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 205'inci maddesine göre ajanslara yapılacak transfer ödeneği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde gösterilir. Bu ödenek harcama programlarına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ajanslara kullandırılmaktadır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesine göre genel koordinasyon görevi doğrultusunda Bakanlığın görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltıcı tedbirleri alır; plânlama, programlama ve projelendirme konularında ajanslara rehberlik ve danışmanlık yapar, plân ve programların uygulanmasını izler ve değerlendirir.
- Ajansların kurumsal performansları ile yürütülen programların performanslarının ölçülmesine dair usul ve esasları belirleyerek, bunların değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
- Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonların ajanslara tahsisi ile bunların kullanımına ilişkin usul ve esasları belirler.
- Ajanslar arası işbirliğini sağlar ve ortak proje üretimini destekler.

- Ajansların işlevlerini etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
- Ajansların yıllık çalışma programlarını onaylar.
- Genel sekreteri görevlendirir ve görevden alır.
- Plân ve programlara, yapılacak desteklere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile yatırım destek ofislerinin çalışma esas ve usullerini ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler.

Kalkınma ajansları, kuruluş amaçlarına uygun olarak faaliyet gösterdiği alanlarda, ilgili Bakanlığın dışında birçok kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve odalarla ilişki içerisindedir.

İçişleri Bakanlığı

Kalkınma ajanslarının bağımsız dış denetim raporları, dış denetim çalışması sırasında ortaya çıkarılan ve adli yargıya intikali gerekli olan ve suç teşkil eden haller, Kalkınma Kurulu toplantılarının tarihi, saati, yeri ve gündemi ile bunlarda meydana gelen değişiklikler İçişleri Bakanlığına sunulmakta ayrıca bütçe sonuçları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadığı takdirde bu durum İçişleri Bakanlığına da gönderilmektedir.

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları

Kurumlara verilen görevler itibarıyla değerlendirme yapıldığında, ajanslar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bölge Kalkınma İdarelerinin görev alanlarının çok benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde eylem planlarını hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kalkınma ajansları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bütçesel anlamda doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Ancak 5449 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi (d) bendinde belirtilen büyükşehir belediyelerinin cari yıl bütçesinden ayrılması gereken pay tutarı aktarılmadığı takdirde yapılacak yazışmalar neticesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Ajans hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca Kalkınma Ajansları Denetim

Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtildiği üzere mali yönetim yeterlik komisyonu üyeleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığının bir temsilcisi yer almaktadır

Destek ve Teşvik Veren Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Ülkemizde kalkınma ajansları haricinde, birçok kamu kurum ve kuruluşuna da, bölgesel gelişme sağlanması ve gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleri doğrultusunda çeşitli fonksiyonlar yüklenmiş ve bu kapsamda birçok hizmet sunma görevi verilmiştir. Bu çerçevede; çeşitli destek mekanizmaları ve teşvik araçları ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Kalkınma Bankası ve bunlar gibi çok geniş bir yelpazeye ulaşan birçok kamu kurum ve kuruluşu ile çeşitli Bakanlıkların da aktif olarak çeşitli roller üstlendikleri görülmektedir.

Bölgesel gelişme sağlanması ve gelişmişlik farklarının azaltılması nihai hedefinin başarılması bu kapsamda çeşitli roller üstlenen bütün kurum ve kuruluşların ortak ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına bağlıdır. Bu kapsamda, ajansların hem destek sağlama fonksiyonu bağlamında yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlarla hem de diğer fonksiyonları kapsamındaki alanlarda çeşitli görevler üstlenen diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm sağlaması çok önemli bir husustur.

Yukarıda Belirtilen Kurum ve Kuruluşların Dışında Kalan Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun; vali, büyükşehir belediye başkanı, ticaret odası başkan, sanayi odası başkanı ve diğer sivil toplum kuruluşları başkanlarından müteşekkil olması sebebiyle bu kurum ve kuruluşlarla da yakın diyalog halindedir. Esasen belediyeler ile ticaret ve sanayi odaları kuruma kendi gelir bütçelerinden kaynak aktarmaktadır.

Kalkınma Kurulu'nda ise yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilciler bulundurmaktadır. Bölge planının hazırlanmasından bölgeye yönelik strateji geliştirme çalışmalarına, mali destek programlarından bölge tanıtımına kadar pek çok alanda Ajans çalışmalarına doğrudan ve dolaylı katılım sağlamaktadır.

1.3. Mali Yapı

Kalkınma ajanslarının bütçeye ilişkin düzenlemelerine, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 204, 205 ve 206'ncı maddelerinde yer verilmiştir. Bütçe, ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma programına göre hazırlanmaktadır.

Kararname gereği bütçe yılı takvim yılı olup bütçe dışı harcama yapılamamaktadır. Ajanslarca hazırlanan bütçe, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. Transfer ödeneği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde gösterilmekte ve bu ödenek aylık harcama programına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ajanslara kullandırılmaktadır. Bütçe hazırlanırken giderler, gelir ve nakit toplamını aşamaz.

Ajans Giderleri:

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 202'nci maddesine göre ajans giderleri şunlardır:

- Plan, program ve proje giderleri,
- Proje ve faaliyet destekleme giderleri,
- Araştırma ve geliştirme giderleri,
- Tanıtım ve eğitim giderleri,
- Taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet alım giderleri,
- Yönetim ve personel giderleri,
- Görevlerle ilgili diğer giderler.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

E.Kod	Bütçe Tertibi Adı	Ödenek Tutarı (TL)	Kullanılan Ödenek (TL)	Gerçekleşme (%)
01	Personel Giderleri	89.525.000,00	84.697.418,22	94,61
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri	19.250.000,00	17.709.463,74	92,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.045.000,00	28.853.420,28	35,94
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00

06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	180.403.480,00	21.006.774,30	11,64
12	Gelirlerin Red ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0,00	0,00	0,00
09	Yedek Ödenekler	1.000.000,00	0,00	0,00
	TOPLAM	**366.223.480,00**	**152.267.076,54**	**41,58**

2025 yılında 366.223.480,00 TL bütçe gideri tahmin edilmiş olup, dönem sonu itibarıyla bütçe gideri 152.267.076,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ajans Gelirleri:

Ajansların mali kaynakları ve bütçe gelirleri 5449 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Ajansın gelir kalemleri;

- Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay,
- Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay,
- Teşkilata ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen diğer gelirlerdir.

Cumhurbaşkanı, il özel idareleri için belirlenen oranı yüzde beşe kadar yükseltmeye ya da bu Kanun'da belirlenen oranına kadar indirmeye, belediyeler için belirlenen oranı ise; yarısına kadar indirmeye ya da bu Kanun'da belirlenen oranına kadar yükseltmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulunca 08.08.2011 tarihli ve 2011/2168 sayılı Karar ile belediyelerin bütçe gelirleri üzerinden kalkınma ajanslarına aktaracakları payların oranı %1'den %0,5'e indirilmiştir.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

E.Kod	Gelirler (TL)	Tahmin (TL)	Tahsilat (TL)	Gerçekleşme (%)
01	Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar	145.000.000,00	123.956.066,00	85,49

02	İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar	20.657.039,96	20.657.040,36	100,00
03	Belediyelerden Aktarılan Paylar	48.373.916,93	43.165.198,85	89,23
04	Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar	830.882,24	993.353,12	119,55
05	Avrupa Birliği ve Diger Uluslararası Fonlardan Sağlanan Kaynaklar	0,00	0,00	0,00
06	Faaliyet Gelirleri	1.200.000,00	991.336,54	82,61
07	Bağış ve Yardımlar	100.000.000,00	58.064.345,00	58,06
08	Alacaklardan Tahsilatlar	7.200.000,00	851.986,31	11,83
09	Destek Ödemelerinden İadeler	0,00	0,00	0,00
10	Diğer Gelirler	2.655.000,00	1.920.138,23	72,32
90	Ret ve İadeler (-)	-26.000,00	0,00	0,00
TOPLAM		**325.890.839,13**	**250.599.464,41**	**76,90**

2025 yılında 325.890.839,13 TL bütçe geliri tahmin edilmiş olup, dönem sonu itibarıyla bütçe geliri 250.599.464,41TL olarak gerçekleşmiştir.

Ajansın gelir ve giderleri ile faaliyet sonucu ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 4: 2025 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

Faaliyet Giderleri (TL)	Faaliyet Gelirleri (TL)	İndirim, İade Toplamı (TL)	Net Gelir (TL)	Dönem Olumlu/ Olumsuz Faaliyet Sonucu (TL)
160.588.080,27	257.060.594,25	0,00	257.060.594,25	96.472.513,98

Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre AHİKA'nın 2025 yılı faaliyet gideri 160.588.080,27 TL, net faaliyet geliri 257.060.594,25TL olup dönem olumlu faaliyet sonucu 96.472.513,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Kalkınma ajanslarının mali sistemi temel olarak 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.

5449 sayılı Kanun'un 27’nci maddesine göre ajanslar, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesinde de 5018 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır.

Ajans, muhasebe işlemlerini 28.09.2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne bu Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hallerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne tabi olarak yürütmektedir. Mali rapor ve tablolarını ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne göre hazırlamaktadır.

Bu kapsamda, Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda sayılmış olup, denetimler bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8’inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak

işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol; bir kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen ve faaliyetlerin düzenli, etik kurallarına uygun, verimli, tutumlu ve etkin biçimde yürütülmesi; hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi; yürürlükteki mevzuata

uyulması; kamu kaynaklarının kayıplara karşı korunması; kurumun amaçlarını gerçekleştirmek suretiyle, kurumun misyonunu yerine getirmesi için makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bütünleyici bir süreçtir.

5018 sayılı Kanun ve bu Kanun'a dayanarak hazırlanan düzenlemelere tabi olmayan ajanslar açısından iç kontrol sistemi, Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinde; "Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir." şeklinde düzenlenmiş, ve iç kontrol sisteminin iç ve dış denetim raporları, öneriler, ihtiyaçlar ve şikayetler çerçevesinde yılda en az bir defa Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip Bakanlığa rapor hâlinde sunulacağı hüküm altına alınmıştır.

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği'nde ise ajanslarının mali yönetim yeterlik denetimi ve diğer denetim türlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş ancak iç kontrol sisteminin kuruluşu, işleyişi, yapısı gibi konularda düzenleme yapılmamıştır.

Diğer taraftan 14.07.2021 tarih ve 80 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesiyle 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle kalkınma ajanslarında iç denetim birimi kaldırılarak Sayıştay ve mali yönetim yeterliği denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak görev ve yetkileri ajans kalkınma kurullarına verilmiştir.

Ahiler Kalkınma Ajansı 5018 sayılı Kanun'a tabi olmadığı için bu Kanun ve ikincil mevzuatla getirilen, iç kontrol sistemi, ön mali kontrol, iç denetim, risk değerlendirme, performans ölçüm sistemi gibi hususlara uyma sorumluluğu bulunmamaktadır. Anılan mevzuatla doğrudan ilişkilendirilmeksizin Kurumun iç kontrol sistemi bağlamındaki uygulamalarına ve bu bağlam ile ilişkili hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Kontrol Ortamı Standartları

Ajans organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile

disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Kalkınma ajansında "hassas görev" niteliğinde bir görev olmadığı için buna özel düzenlemeler yer almamaktadır.

Risk Değerlendirme Standartları

Kalkınma Ajansları, 5018 sayılı Kanunu'na tabi olmadıklarından Stratejik Plan ile Performans Programı hazırlama yükümlülükleri yoktur. Ancak Ahiler Kalkınma Ajansı, tarafından 2012 yılından itibaren stratejik plan hazırlamakta olup en son 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde stratejik plan hazırlanıp Ajansın internet sitesinde yayımlanmıştır. Ajanslar, yıllık performans programı yerine, performans programına benzer içerikler bulunan yıllık çalışma programları hazırlamaktadır. Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmıştır. Ayrıca Ajans faaliyet raporlarında, gelecek yıllarda yapmayı planladıkları değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere yer verilmektedir.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

Ajans tarafından, yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmış ve personele duyurulmuştur. Yetki devirleri, mevzuata uygun yapılmıştır. Ajansta yapılan görevlendirmeler farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur. Belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir. Ajansta mali kontroller Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır. Ajansın iç kontrol ve risk yönetimi hakkında yönergesi bulunmaktadır.

Bilgi ve İletişim Standartları

Faaliyet Raporları, 5018 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesindeki hükümlere dayanılarak hazırlanmaktadır. Kalkınma Ajansları ise Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde ifade edilen, birim faaliyet raporu ile ajans faaliyet raporlarını hazırlamakta olup Bakanlık tarafından da ajansların bir malî yıldaki faaliyet ve malî sonuçlarını gösterecek şekilde genel faaliyet raporu hazırlanıp kamuoyuna açıklanmaktadır. Ajans her yıl düzenli olarak Faaliyet Raporunu hazırlayıp mart ayı içinde yayımlamaktadır. Ajansta İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlanmamıştır.

İzleme Standartları

Kalkınma Ajansları, 5018 sayılı Kanun'a tabi değildir. İç kontrol sistemi ile ilgili olarak Ajansta İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu bulunmamaktadır. Kalkınma Ajanslarının teşkilat, görev, yetki, sorumluluk ve personel yapısını düzenleyen 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde iç denetçi ve iç denetim birimi ile ilgili hüküm/düzenleme yer almamaktadır. İdarede iç denetçi ve iç denetim birimi bulunmamaktadır. İç denetim birimi bulunmadığından iç kontrol sistemine ilişkin denetim çalışması da mevcut değildir.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Ahiler Kalkınma Ajansının 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Kalkınma Ajansı Tarafından Bir Kamu İdaresine Yapılan Bina Tahsisi İşleminin Hukuki Dayanağının Bulunmaması

Ajansın mülkiyetinde bulunan hizmet binasının bir kısmının, hukuki bir dayanak olmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile ... İdaresi Başkanlığı ... İl Müdürlüğüne bedelsiz ve süresiz tahsis edildiği görülmüştür.

Kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin usul ve esaslar 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 184-207'nci maddelerinde düzenlenmiştir. Kararnamenin "Ajansın görev ve yetkileri" başlıklı 188'inci maddesinde sayılan görev ve yetkiler arasında bu tür tahsise imkân sağlayan bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kararnamenin "Yönetim kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 194'üncü maddesinde ise yönetim kurulunun görevleri arasında taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanmasına karar verilmesi sayılmış, ancak taşınmaz tahsisine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabi kurumların mülkiyetinde bulunan taşınmazların devir ve tahsisine ilişkin düzenleme, bu Kanun'un 45 ve 47'nci maddelerine dayanılarak çıkartılan "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik" ile yapılmış olmasına karşın 5018 sayılı Kanun'a tabi olmayan Kalkınma Ajansları için taşınmaz tahsisine izin, yetki veren ve buna ilişkin esasları belirleyen bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır.

Kalkınma ajansları mevzuatında taşınmaz mal alım ve satımına ilişkin olarak yönetim kuruluna verilen yetki bedelsiz tahsis işlemini kapsamadığından, Ahiler Kalkınma Ajansının mülkiyetindeki taşınmazın başka bir kamu kurumuna tahsis işleminin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle tahsis işleminin sonlandırılarak yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu taşınmazın gelir getirecek şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

BULGU 2: Bakanlık Tarafından 26 Kalkınma Ajansı Adına İmzalanan İki Adet Protokolle İlgili Tespit Edilen Hususlar

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 26 Ajans adına imzalanan iki adet protokolde aşağıda gösterilen hususlar tespit edilmiştir.

1-) Bakanlık tarafından 26 Kalkınma Ajansının bilgi işlem altyapılarının merkezileştirme çalışmaları kapsamında …….Siber Güvenlik A.Ş. ile 23 Mayıs 2025 tarihinde bir protokol imzalanmış ve bu protokol ile eki belgeler Bakanlığın 13.06.2025 tarih ve E-52971973-700-6979405 sayılı yazısında *"...kalkınma ajanslarına ait e-posta ve AD sunucusu, elektronik belge yönetim sistemi ve internet siteleri ile bunlarla ilgili veri depolama, veri güvenliği ve lisans ihtiyaçları için tüm alt yapı ve yazılım sistemleri ile diğer bilgi işlem konularının Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş*

birliğinde Bakanlık dışında temin edilecek/kurulacak merkezi bir bilgi işlem sistemi çatısı altında birleştirilmesi ve idame ettirilmesi tensip edilmiştir.

Bu çerçevede bahsi geçen sistemlerin ve hizmetlerin merkezi yapı üzerinden hayata geçirilmesi amacıyla koordine kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgi işlem altyapılarının merkezileştirme çalışmaları kapsamında …….Siber Güvenlik A.Ş. ile 23 Mayıs 2025 tarihli protokol ve ekleri tarafınıza iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve Kalkınma Ajansların Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma Ihale Usul ve Esasların uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda gereğini…" denilerek Kalkınma Ajanslarına gönderilmiş ve Bakanlık tarafından protokole bağlanan şartlar birisi hariç 25 ajans tarafından aynen imzalanarak sözleşmeye bağlanmıştır.

2-) Bakanlık tarafından yine 26 Kalkınma Ajansının bilgi işlem altyapılarının merkezileştirme çalışmaları kapsamında …. Servisleri A.Ş. ve ……. İletişim Hizmetleri A.Ş. ile 30.04. 2025 tarihinde bir protokol imzalanmış ve bu protokol ile eki belgeler Bakanlığın 04.05.2025 tarih ve E-52971973-700-6850555 sayılı yazısında *"... onay ile kalkınma ajanslarina ait e-posta ve AD Sunucusu, elektronik belge yönetim sistemi ve internet siteleri ile bunlarla ilgili veri depolama, veri güvenliği ve lisans ihtiyaçları için tüm alt yapı ve yazılım sistemleri ile diğer bilgi işlem konularının Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğinde Bakanlık dışında temin edilecek/kurulacak merkezi bir bilgi işlem sistemi çatısı altında birleştirilmesi ve idame ettirilmesi tensip edilmiştir.*

Bu çerçevede bahsi geçen sistemlerin ve hizmetlerin merkezi yapı üzerinden hayata geçirilmesi amacıyla koordine kuruluşların ihtiyaç duyduğu bilgi işlem altyapılarının merkezileştirme çalışmaları kapsamında Genel Müdürlüğümüz ve ….. İletişim Hizmetleri A.Ş. ile .....Servisleri A.Ş. arasında imzalanan 30/04/2025 tarihli İş Birliği Protokolü ve ekleri tarafınıza iletilmektedir.

Bilgilerinizi ve Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda gereğini…" denilerek Kalkınma Ajanslarına gönderilmiş ve Bakanlık tarafından protokole bağlanan şartlar birisi hariç 25 ajans tarafından aynen imzalanarak sözleşmeye bağlanmıştır.

Bakanlık söz konusu iki protokolü imzaladığı üç firmayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen usullerle belirlememiştir. Bu durumda Kalkınma Ajansları Mal Hizmet

ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nın 4'üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamında belirlenen firmalarla protokol yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

A-) Usul Yönünden Konunun İncelenmesi;

A-1) Bakanlık tarafından 03.08.2022 tarihli olur ile Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nın 4'üncü maddesine aşağıdaki (4) ve (5) numaralı fıkralar eklenmiştir:

"(4) Ajanslar arası koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamak üzere kaynakların verimli kullanılmasını teminen Ajansların ortak ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmetler için Bakanlık koordinasyonunda merkezi düzeyde şartname hazırlanarak fiyat teklifleri toplanıp ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenebilir. Bu mal ve hizmetler ajans tarafından doğrudan temin yolu ile alınır. Satın alma dosyasına; bakanlık protokolü, merkezi düzeyde hazırlanan şartname ve fiyat teklifleri eklenir. Ajans gerek görmesi durumunda tarafların yükümlülükleri için ayrıca sözleşme imzalar.

(5) Birden fazla ajans ortak ihtiyaçları için düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, bu usul esaslarda yer alan satın alma usullerini kullanarak ortak bir satın alma yapabilir. Alımı yapılacak mal veya hizmet işine ilişkin aynı nitelikteki ortak ihtiyaç farklı teknik özelliklere sahip olabilir. Ajanslarca düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, satın alma usulü, satın alma hazırlık işlemlerinin hangi ajans veya ajanslarca yerine getirileceği ile sürecin koordinatörü olan ajansa ilişkin bilgiler belirtilir. Protokolde bulunması gerekli görülen diğer hususlara ayrıca yer verilebilir. Satın alma dokümanlarında satın almanın birden fazla ajansın ortak ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapıldığı belirtilir. Protokole taraf ajanslarla istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır."

Esaslar'ın "Düzenleme yetkisi" başlıklı 51'inci maddesinde; *"Bu düzenlemenin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir."* düzenlemesi yapılmıştır. Ancak 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43'üncü maddesinde *"Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yapılan atıflar Kalkınma Bakanlığına; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına yapılmış olan atıflar Bakanlık Müsteşarına; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında diğer birim ve yöneticilerine yapılmış*

atıflar Bakanlığın ilgili birim ve yöneticilerine yapılmış sayılır." düzenlemesi bulunmakta olup 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 26/A maddesinde *"Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin olmak kaydıyla mevzuatta mülga Kalkınma Bakanlığına yapılan atıflar Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılmış sayılır."* denilmektedir. Diğer taraftan 703 sayılı KHK ile 641 sayılı KHK'nın adı Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olarak değiştirilmiş, Kalkınma Bakanlığı ilga edilmiş ve birçok maddeyle birlikte yukarıda anılan 43'üncü madde de yürürlükten kaldırılmıştır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesinde; ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde *"Plân ve programlara, yapılacak desteklere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile yatırım destek ofislerinin çalışma usul ve esaslarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler"* düzenlemesi yapılmış olup bu bentte ajansların satın alma ve ihale işlemleriyle ilgili olarak Bakanlığa, düzenleme yapma yetkisi verilmemiştir.

Mevzuatımızda genel olarak yazılı bir düzenleme ilga edilmediği sürece geçerli olmaya devam etmektedir. Ancak mevcut bir mevzuatta değişiklik yetkili bir makam tarafından yapılabilir.

Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslar'ında düzenleme yapma yetkisinin Bakanlığa verilmiş olduğuna yönelik mevzuatımızda bir düzenleme tespit edilemediğinden bu yetkinin Bakanlık tarafından da kullanılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda Bakanlık tarafından imzalanan protokollerin yasal dayanağı bulunmamaktadır.

A-2) Anılan Esaslar'ın 4'üncü maddesine göre satın alımlarda ve ihalelerde açıklık, saydamlık, güvenilirlik, hesap verilebilirlik, eşit muamele, rekabet ve gizliliğin sağlanması esastır. Diğer taraftan Esaslar'ın 13'üncü maddesinde doğrudan temin usulü belirlenmiş olup bu maddenin (2) numaralı fıkrasında *"Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, şartname düzenleme, ilan etme, ihale komisyonu kurma ve teminat alma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından ticari teamüller doğrultusunda piyasada fiyat araştırması yapılarak, fiyat ve diğer şartlar müzakere edilerek ihtiyaçlar, fatura ya da geçerli bir harcama belgesi karşılığında, temin edilir."* denilmektedir.

Bakanlık tarafından teknik özellikler, idari şartlar, hizmet/sözleşme bedelleri ile alım yapılacak firmalar belirlenip protokol ajanslara gönderilmiş iken ajansların doğrudan temin yöntemiyle bu alımları yapmaları mümkün değildir. Ajanslar da piyasa fiyat araştırması yapmadan sözleşme imzalamışlardır.

B-) İçerik ve uygulama yönünden konunun değerlendirilmesi;

B-1) …….Siber Güvenlik A.Ş. ile imzalanan sözleşme;

B-1-1) Öncelikle bu sözleşme kapsamında yapılacak hizmetler için 25 ajans tarafından uzun yıllar boyunca daha düşük bir fiyattan hizmet satın alınmış ve yıllar içinde de değerleri milyonlarca lira tutan sistemler/cihazlar satın alınmıştır. Bu sözleşmeyle ajansların söz konusu sistemleri/cihazları atıl kalmıştır.

B-1-2) Ajans ile …… Siber Güvenlik A.Ş arasında imzalanan sözleşmenin tarihi yoktur.

B-1-3) Sözleşmenin 14'üncü maddesinde *"...İş bu sözleşme kapsaminda tahakkuk eden ceza bedeli, sözleşme bedelinin yüzde 10'u ile sınırlıdır."* denilmiştir. Bu hususta anılan Esaslar'da düzenleme bulunmamakta olup Esaslar'ın 52'nci maddesinde *"Satınalma ve ihale konuları ile ilgili olup da bu düzenlemede belirtilmeyen hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler kıyasen uygulanarak işlem yapılır."* denildiğinden; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme'nin 16.1.4'üncü maddesine istinaden buradaki oranın yüzde 30 olarak uygulanması zorunludur.

B-1-4) Sözleşmenin 16'ncı maddesinde *"Mücbir sebepler dışında yüklenicinin basvurusu ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme süresi uzatılabilecektir."* denilmiştir. Esaslar'ın 30'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendinde mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülüklerin sözleşmede bulunması gerektiği ifade edilmiş ancak mücbir sebeplerin neler olduğu belirtilmediğinden 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesine gitmek gerekmektedir. Anılan madde;

"Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur." şeklinde düzenlenmiş olup burada ifade edilen mücbir sebepler dışında sözleşme süresi uzatılamaz. Haliyle sözleşmeye konulan *"Mücbir sebepler dışında yüklenicinin basvurusu ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme süresi uzatılabilecektir."* hükmü 4735 sayılı Kanun'a aykırıdır.

B-1-5) Damga vergisi yönünden: Firmayla Bakanlık arasında imzalanan protokolde her ajansla imzalanacak sözleşmenin bedeli belirlendiğinden Firma Bakanlıkla imzaladığı protokol sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini ilgili vergi dairesine ödemiştir. Ajans ile firmanın imzaladığı sözleşmenin 8'inci maddesinde *"Sözleşme bedeline damga vergisi hariç diğer resim, harç ve vergiler dahildir."* denilmiştir. Böylece firmanın ajanslarla yapacağı sözleşmelerden damga vergisi ödemeyeceği sonucuna ulaşılmak istenmiştir. Ancak Kalkınma Ajansları damga vergisinden muaf olduklarından bu sözleşme sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini Firma ödeyecektir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne eklenen 37 numaralı fıkraya göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar damga vergisinden istisna edilmiş olup bu sözleşmeye istinaden sonradan düzenlenen kısa sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararı damga vergisine tabidir. Anılan Esaslar ise bu kapsamda olmadığından gerek Bakanlıkla firma arasında imzalanan protokol gerekse firmayla ajanslar arasında imzalanan sözleşmeler damga vergisine tabidir. Haliyle ajanslar ile firma arasında imzalanan sözleşmeler sonucunda ortaya çıkan damga vergisi Firmadan tahsil edilmelidir.

B-2) ….. İletişim Hizmetleri A.Ş. ve ….. Servisleri A.Ş. ile imzalanan sözleşme;

B-2-1) İki firmayla gerek Bakanlık arasında imzalanan protokolde gerekse firmalarla ajanslar arasında imzalanan sözleşmenin 7'nci maddesinde;

"Madde 7. Sözleşmenin Türü ve Bedeli, Ödeme Yeri ve Şartları

7.1. Sözleşme bedeli, Yüklenicinin iş tanımında belirtilen hizmeti, sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğinin tespiti üzerine alt maddelerde düzenlen şartlar dahilinde fatura karşılığı Yükleniciye ödenecektir.

7.1.1. İşbu sözleşme konusu yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getinesi koşuluyla, Ajans tarafindan ilk aşamada tek seferde ödenecek olan M365 Entegrasyon ve Azure kurulum ücreti (28.590,00 TL)

7.1.2. Sanal Veri Merkezi hizmeti için, yükleniciye Ajans başına aylik 37.821,89 TL + Vergiler hakedişler şeklinde ödeme yapılacaktır.

Ajans ile yapılan önceki sözleşmeye istinaden 34.100,00 TL tutarındaki bedel, ilk faturalama ayında indirim olarak yansıtılacaktır.

7.1.3. Microsoft Office 365 ürünü için l yıl boyunca mevcut personel sayısına (kullanıcı başına 6,68 USD) ve Azure depolama çözümü için ise Ajans başına aylık en az 554,48 USD olarak ödemeler yapılacak olup Microsoft Office 365 ürünü için personel sayısındaki değişiklikler faturaya yansıtılacaktır.

Azure ürünü özelinde iletilen tutarlar tahmini rakamlardır. Farklı ve ileti üzeri kullanımların olması halinde değişkenlik gösterebilecektir. Taşıma (Data Migration) için ransfer sirasında ilgili hizmet başlamış olacaktır.

7.1.4 Web Siteleri ilk kurulum, taşıma ve yapılandırma işlemleri için ajans başına tek seferlik 240 USD; Web Siteleri yönetim bedeli olarak da ajans başına aylık 226,20 USD ödeme yapılacaktır.

7.2. İşbu sözleşme kapsamında talep ve ihtiyaca binaen tüm hizmetler için ek alımlar sağlanabilecek olup sözleşme süresi içerisinde Genel Müdürlük tarafindan yazlı olarak talep edilmesi halinde fiyat cetvelindeki bedelleri üzerinden söz konusu hizmetler verilebilecektir. Bu hizmetlere ilişkin bedeller, ilgili ayın faturasına yansıtılacaktır.

7.3. Amerikan Doları (USD) cinsinden belirtilmiş olan tutarlar için fatura kesim tarihinden bir gün önceki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası (TL)

üzerinden fatura kesilecek ve ödeme yapılacaktır." düzenlemeleri yapılmıştır. Görüldüğü üzere burada ki bazı kalemler için döviz cinsinden birim fiyatlar belirlenmiştir.

13.09.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'da; Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri belirli sözleşme türlerinde sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceğine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmış olup, söz konusu düzenlemeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen istisnalara ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinde yer verilmiştir.

19.04.2022 tarihli 31814 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 2008-32/34 sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile bahse konu 8'inci maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna *"Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur."* cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan *"kararlaştırılması" ibaresi "kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi"* şeklinde değiştirilmiş daha sonra 06.03.2025 tarihli ve 32833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/7) ile de bazı değişiklikler yapılmış olup bu değişikliklerden sonra uygulamada Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde dövizli ödeme yasağı devam etmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri,
- İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
- Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,
- Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye'de başlayıp yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye'de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurtdışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.

- Türkiye'de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.

Bu durumda yukarıda ifade edilen sözleşmede döviz cinsinden birim fiyat belirlenmesi Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'a aykırılık arz etmektedir.

B-2-2) Bakanlık ile iki firma arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Teknik Şartnamenin 14'üncü maddesinde tanımlanan Bulut Dosya Sunucu Sistemindeki Azure Depolama çözümünde; 100TB alan için sözleşme gereği 36 aylık taahhütlü kapasite alımı nedeniyle (Yedekleme ve erişim hizmetleri hariç) minimum 13.856 ABD Doları olarak fatura edilmekte, ilgili tutar her bir ajans ile yapılan sözleşme gereği 25'e bölünerek ajanslara fatura edilmektedir. Sözleşmenin 7.1.3 maddesinde de belirtildiği üzere; bu ürün özelinde iletilen tutarlar tahmini rakamlardır. Farklı ileti ve üzeri kulanımların olması halinde değişkenlik gösterilebilecektir. Ancak burada her Ajansın kullandığı ileti yerine 25 ajansın kullandığı toplam ileti miktarı 25'e bölünerek faturalandırılmaktadır. Kalkınma ajanslarının her biri müstakil bir kurum olup birbirleriyle organik bağları bulunmamaktadır. Haliyle yüksek ileti kullanan ajanslara ait olması gereken giderlerin ajanslar arasında bölüştürülmesi mümkün değildir.

B-2-3) Damga vergisi yönünden: Firmalarla Bakanlık arasında imzalanan protokolde her ajansla imzalanacak sözleşmenin bedeli belirlendiğinden Firma Bakanlıkla imzaladığı protokol sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini ilgili vergi dairesine ödemiştir. Ajans ile firmaların imzaladığı sözleşmenin 9'uncu maddesinde *" Sözleşme bedeline resim, harç ve vergiler dahildir.İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp ajans tarafından Yükleniciye ödenecektir"* denilmiş olmasına rağmen firmalarla imzalanan sözleşmelerden damga vergisi kesilmemiştir. Kalkınma Ajansları damga vergisinden muaf olduklarından bu sözleşme sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini karşı taraf ödeyecektir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablonun "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne eklenen 37 numaralı fıkraya göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararlar damga vergisinden istisna edilmiş olup bu sözleşmeye istinaden sonradan düzenlenen kısa sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararı damga vergisine tabidir. Anılan Esaslar ise bu kapsamda olmadığından gerek Bakanlıkla firmalar arasında imzalanan protokol gerekse firmayla ajanslar

arasında imzalanan sözleşmeler damga vergisine tabidir. Haliyle ajanslar ile firmalar arasında imzalanan sözleşmeler sonucunda ortaya çıkan damga vergisi firmalardan tahsil edilmelidir.

Bakanlık tarafından bulgunun 1, 2, 2-A, 2-A-1, 2-A-2 bölümleri için Ajansa gönderilen açıklamada; söz konusu uygulamanın münferit bir satın alma işlemi olmayıp, tüm kalkınma ajanslarının ortak ihtiyaçlarının karşılanması, bilgi işlem altyapılarında standardizasyon sağlanması, siber güvenlik risklerinin azaltılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlarıyla yürütülen merkezi koordinasyon faaliyeti olduğu, kalkınma ajanslarının elektronik belge yönetim sistemleri, e-posta altyapıları, veri depolama sistemleri, alan adı sunucuları, lisans yapıları, internet siteleri ve siber güvenlik altyapıları; münferit ve birbirinden tamamen bağımsız teknik sistemler olmayıp, ulusal ölçekte veri güvenliği, erişim sürekliliği, entegrasyon, yedekleme, sızma önleme ve bilişim standartları bakımından birlikte değerlendirilmesi gereken kritik altyapılar olduğu bu kapsamda Bakanlık tarafından yürütülen çalışmanın herhangi bir ajans adına münferit bir alım yapılmasından ziyade, koordinasyon görevinin doğal sonucu olarak ortak teknik standartların oluşturulması, merkezi sistemin/mimarinin kurulması ve ajanslar arasında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik organizasyonel bir model niteliğinde olduğu, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları'nın 4'üncü maddesine 03.08.2022 tarihli olur ile eklenen 4'üncü fıkrasının bu ihtiyaç doğrultusunda ihdas edildiğini bu düzenleme ile kalkınma ajansları arasında uygulama birliğini sağlamak üzere ortak ihtiyaçlara ilişkin mal ve hizmetlerin Bakanlık koordinasyonunda merkezi düzeyde belirlenebilmesine yönelik özel bir mekanizma oluşturulduğunu, bulguda, söz konusu düzenlemenin Bakanlık tarafından yapılamayacağı ileri sürülmekte ise de, bu hususa ilişkin değerlendirmelere yukarıda 2-b-1 numaralı bulgu kapsamında ayrıntılı olarak yer verildiğini, kalkınma ajanslarının koordinasyonu, uygulama birliğinin sağlanması, usul ve esasların belirlenmesi ile ajanslara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinin Bakanlık tarafından yerine getirildiği, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesi uyarınca kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonundan Bakanlığın sorumlu olduğu söz konusu koordinasyon görevinin sınırlı ve dar bir yetki alanı olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı, Ajansların ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi, teknik standartların oluşturulması, uygulama birliğinin sağlanması ve ortak altyapı modellerinin geliştirilmesinin de bu koordinasyon görevinin doğal ve ayrılmaz unsurları arasında yer aldığı, bulguda Bakanlık tarafından firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki usullerle belirlenmediğinin ifade edildiği ancak kalkınma ajanslarının 4734 sayılı Kanun'a tabi idareler olmayıp kendi özel satın alma mevzuatları çerçevesinde işlem tesis

ettiği, söz konusu uygulamanın da bu özel mevzuat kapsamında oluşturulan istisnai koordinasyon modeli çerçevesinde gerçekleştirildiği, bulguda ifade edildiğinin aksine, Bakanlık tarafından ajanslar adına doğrudan bağlayıcı şekilde ihale gerçekleştirilmesi veya ajansların iradesini ortadan kaldıracak biçimde tek taraflı yükümlülük tesis edilmesinin söz konusu olmadığı, Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan teknik çerçeve, şartname ve protokollerin ajanslara iletildiği, her ajansın kendi iradesiyle, kendi satın alma dosyası kapsamında işlem tesis ettiği ve gerekli sözleşmeleri ayrıca imzaladıkları, söz konusu yöntemin tercih edilmesinin temel nedeninin tüm kalkınma ajanslarının birbirinden farklı teknik standartlar, farklı güvenlik seviyeleri, farklı lisans yapıları ve farklı altyapı mimarileriyle mükerrer alım yapmalarının önüne geçmek ile siber güvenlik ve maliyet yönetimi açısından merkezi bir model oluşturmak olduğu, özellikle siber güvenlik ve veri yönetimi alanlarında dağınık altyapıların ciddi operasyonel riskler doğurabileceği, bulguda ajansların ayrıca piyasa fiyat araştırması yapmadığı ifade edilmekte ise de, sözü geçen Usul ve Esaslar'ın 4'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasında düzenlenen mekanizmanın ortak ihtiyaçlara yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda merkezi düzeyde şartname hazırlanması ve fiyat tekliflerinin toplanması esasına dayandığı, dolayısıyla düzenlemenin amacının her kalkınma ajansının aynı teknik ihtiyaç için yeniden ve mükerrer şekilde ayrı piyasa araştırması yürütmesi değil, merkezi koordinasyon yoluyla ortak ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesi suretiyle kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması olduğu, aksi halde anılan düzenlemenin uygulama alanının fiilen ortadan kalkacağı ve ortak ihtiyaçların merkezi koordinasyon yoluyla karşılanmasına yönelik olarak Usul ve Esaslar'a eklenen özel hükmün işlevsiz hale geleceği, Bakanlık koordinasyonunda yürütülen ortak bilgi işlem altyapısı çalışmalarının mevcut mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirildiği, uygulamanın Usul ve Esaslar'da özel olarak düzenlenen merkezi koordinasyon mekanizmasına dayandığı ve bulguda ifade edildiği şekilde hukuki dayanaktan yoksun olduğunun değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından bulgunun 2-B-1-1, 2-B-1-3, 2-B-1-4 bölümleri için Ajansa gönderilen açıklamada; bulguda ifade edilen merkezi bilgi işlem altyapısı kapsamında imzalanan sözleşmeler nedeniyle ajanslar tarafından daha önce edinilmiş bazı sistem ve cihazların âtıl kaldığı ve geçmiş dönemlerde aynı hizmetlerin daha düşük maliyetlerle temin edildiği ifadesiyle ilgili olarak; söz konusu çalışmanın münferit cihaz veya yazılım temininden ibaret olmayıp, kalkınma ajanslarının birbirinden bağımsız olarak yürüttüğü bilgi işlem altyapılarının ulusal ölçekte standardize edilmesi, veri güvenliğinin güçlendirilmesi, merkezi yönetim kabiliyetinin artırılması, bakım ile idame süreçlerinin sadeleştirilmesi ve siber

güvenlik risklerinin azaltılması amaçlarıyla yürütülen bir çalışma olduğu, Genel Müdürlük koordinasyonunda gerçekleştirilen analiz çalışmaları kapsamında, 25 kalkınma ajansının 2012-2022 dönemindeki bilgi işlem altyapı harcamalarının incelendiği, aynı sistemlerin ajanslar tarafından münferit şekilde yenilenmesi halinde 2022-2025 döneminde oluşacak maliyet projeksiyonlarının hesaplandığı, yapılan teknik ve mali analizler sonucunda, merkezileştirme modeli sayesinde 2022-2025 döneminde 105.241.075 TL tutarında maliyet avantajı ve tasarruf sağlandığı, merkezileştirme çalışmaları öncesinde ajansların merkez binaları ile yatırım destek ofislerinde toplam 85 adet Next Generation Firewall seviyesinde güvenlik duvarı cihazı kullanılmakta olduğu, söz konusu cihazlar için yıllık lisanslama yapıldığı ve üretici politikaları gereği ortalama beş yıl içerisinde cihazların yenilenmesi gerektiği, güvenlik duvarı cihazlarının yüksek maliyetli ürünler olması nedeniyle hem cihaz temin bedelleri hem de yıllık lisans giderlerinin ajans bütçeleri üzerinde önemli bir mali yük oluşturduğu, ajansların büyük çoğunluğunun 2009 yılı ve öncesinde kurulduğu, sistem odalarının da kuruluş dönemlerinde aktif hale getirildiği, bu nedenle incelemelerin yapıldığı dönemde birçok ajansın güvenlik cihazları ve sistem altyapısının asgari 10 yıllık cihaz ve ürünlerden oluştuğu, önemli bir kısmının kullanım ömrünün sonuna yaklaşmış durumda bulunduğu, ajanslarca yapılan piyasa araştırmaları neticesinde, her ajansın kendi sistem altyapısını ve güvenlik cihazlarını ayrı ayrı yenilemesinin oldukça yüksek maliyetlere yol açacağının değerlendirildiği, Bakanlık bilgi işlem altyapısının mevcut kapasitesinin, ajansların tamamına uzun vadede sürdürülebilir şekilde hizmet verecek ölçekte olmadığı, daha sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm modeli olarak veri merkezinde merkezi bir sistem kurulmasına karar verildiği, kurulan merkezi sistem kapsamında, daha önce her ajans tarafından ayrı ayrı kullanılan ve yüksek lisans maliyetleri oluşturan 85 adet firewall cihazı yerine, merkezde konumlandırılan ortak bir firewall altyapısı üzerinden güvenlik yönetimi sağlandığı, böylece cihaz, bakım ve lisans maliyetleri açısından önemli ölçüde tasarruf elde edildiği, ajansların merkeze güvenli bağlantısının sağlanması, VPN altyapısının kurulması ve 5651 sayılı Kanun kapsamında zaman damgalı log kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla söz konusu çözümün tercih edildiği, veri merkezi hizmeti alınan firmanın tüm illerde aynı ölçekte altyapı desteği sağlayamaması, MPLS devreleri gibi alternatif çözümlerin çok daha yüksek maliyetli olması ve tercih edilen çözümün belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda piyasadaki en uygun maliyetli yerli ve milli alternatiflerden biri olmasının da dikkate alındığı, merkezi sistemin kurulmasıyla birlikte dağınık yapıdaki bilgi işlem altyapısının tek noktadan yönetilmesinin sağlanmasının yanında cihaz yenileme, lisans, bakım ve güvenlik maliyetleri bakımından da önemli ölçüde mali avantaj elde edildiği, değerlendirmenin yalnızca geçmişte edinilmiş bazı donanımların mevcut sistem içerisinde aynı

yoğunlukta kullanılmaması üzerinden değil; uzun vadeli maliyet avantajı, siber güvenlik kapasitesi, sürdürülebilirlik, uygulama birliği ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkeleri çerçevesinde bütüncül olarak yapılması gerektiği, kalkınma ajanslarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi idareler olmayıp, kendi özel mevzuatları çerçevesinde faaliyet gösteren kamu tüzel kişilikleri olduğu, bu nedenle anılan mevzuatta yer alan tüm tip sözleşme hükümlerinin kalkınma ajanslarına birebir ve zorunlu şekilde uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları'nın 52'nci maddesinde, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamında yapılan düzenlemelerin doğrudan değil, yalnızca "kıyasen" uygulanacağının hüküm altına alındığı, kıyasen uygulamanın diğer mevzuat hükümlerinin ajans mevzuatına aynen ve emredici şekilde aktarılması anlamına gelmediği, yalnızca düzenleme bulunmayan hallerde benzer hukuki yaklaşım ve ilkelerden yararlanılmasına imkan sağlandığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan %30 oranının 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımlarına yönelik tip sözleşme hükmü niteliğinde olduğu, Ajans mevzuatında ise cezai şart üst sınırına ilişkin emredici bir oran öngörülmediği, bu durumda, ilgili kalkınma ajansına, işin niteliği, hizmetin kapsamı, operasyonel yapı, sözleşme dengesi ve tarafların yükümlülükleri dikkate alınarak belirleme yapabilme takdir yetkisi tanındığı, sözleşmenin 14'üncü maddesinde yer alan düzenlemenin, tarafların karşılıklı iradeleriyle kabul edilmiş ve sözleşmeye bağlanmış olduğu, kamu düzenine, emredici hukuk kurallarına veya borçlar hukukunun temel ilkelerine aykırılık teşkil eden bir durum bulunmadığı, belirlenen oranın sözleşme dengesini ortadan kaldırdığı veya yüklenici lehine ölçüsüz sonuç doğurduğu yönünde somut bir tespitin de ortaya konulmadığı, kalkınma ajanslarının satın alma sisteminin temel amacının 4734 sayılı Kanun'da öngörülen katı yapının dışında, ajansların operasyonel esnekliğini ve bölgesel ihtiyaçlara hızlı cevap verebilme kapasitesini koruyacak özel bir satın alma rejimi oluşturduğu, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerinin tip sözleşme mantığıyla birebir uygulanması gerektiği yönündeki değerlendirmenin ajans mevzuatının kuruluş yaklaşımıyla bağdaşmadığı, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları'nın 52'nci maddesinde, yukarıda da ifade edildiği üzere, 4735 sayılı Kanun hükümlerinin doğrudan değil, yalnızca kıyasen uygulanacağının düzenlendiği, 4735 sayılı Kanun'daki süre uzatımı rejiminin ajans sözleşmelerine aynen ve zorunlu şekilde uygulanması gerektiği yönündeki değerlendirmenin hukuki dayanağının bulunmadığı, sözleşmede yer verilen düzenlemenin yüklenicinin tek taraflı talebiyle otomatik süre uzatımı verilmesini öngörmediği, idarenin ayrıca uygun görmesi şartına bağlı bir değerlendirme mekanizması oluşturduğu, burada sınırsız, denetimsiz veya keyfi bir

süre uzatımı düzenlemesinin değil, işin niteliğine göre idareye takdir alanı tanıyan kontrollü bir uygulamanın söz konusu olduğu, özellikle merkezi bilgi işlem altyapıları, entegrasyon süreçleri, siber güvenlik sistemleri ve kesintisiz hizmet gerektiren bilgi işlem projeleri, klasik yapım işleri veya mal ve hizmet alımlarından farklı olarak teknik gereksinimleri süreç içerisinde değişebilen, operasyonel süreklilik ve sistem güvenliği bakımından esnek yönetim ihtiyacı doğurabilen işler olduğu, bu nedenle idareye belirli ölçüde değerlendirme alanı tanınmasının hizmetin sürdürülebilirliği açısından önem arz ettiği, bu çerçevede, söz konusu düzenlemenin 4735 sayılı Kanun'a açık aykırılık teşkil ettiği yönündeki değerlendirmeye iştirak edilmediği, kamu ihale mevzuatındaki sınırlamaların kalkınma ajanslarının özel mevzuat yapısı ve işin teknik niteliği dikkate alınmaksızın birebir uygulanmasının hukuken isabetli olmadığı ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından bulgunun 2-B-2-1 bölümü için Ajansa gönderilen açıklamada; 2008-32/34 sayılı Tebliğ'in 8'inci maddesinin on birinci fıkrasında; Türkiye'de yerleşik kişilerin bilişim teknolojileri konusunda kendi aralarında akdedecekleri yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabileceği, sözleşme konusu hizmetlerin; …Office 365, …bulut altyapısı, veri depolama, lisanslama, veri merkezi hizmetleri, veri migrasyonu, bulut sistemleri ve merkezi bilişim altyapısı hizmetlerinden oluşmakta olup, bunların önemli kısmının yurt dışında üretilen yazılım, lisans ve bulut teknolojilerine dayandığı, söz konusu hizmetlerin Tebliğ'de düzenlenen bilişim teknolojileri istisnası kapsamında değerlendirildiği, Tebliğ'in 8'inci maddesinin on beşinci fıkrasında kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu bazı sözleşmeler bakımından döviz cinsinden belirleme yapılabilmesine imkan tanındığı, kalkınma ajansları kamu kurumları olduğundan, söz konusu sözleşmelerin kamu hizmetinin yürütülmesine yönelik merkezi bilgi işlem altyapısı hizmetlerine ilişkin olduğu, sözleşmede yer alan düzenlemeler incelendiğinde, ödeme yükümlülüklerinin doğrudan döviz üzerinden yerine getirilmesinden ziyade, ilgili bedellerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası karşılığı üzerinden faturalandırılması ve ödenmesi yöntemi benimsendiği sözleşmenin, uluslararası lisans ve bulut hizmetlerinin maliyet yapısına uyum sağlanması amacıyla oluşturulmuş teknik bir fiyatlandırma modeli içerdiği, bulut bilişim, lisans ve veri merkezi hizmetleri gibi uluslararası teknoloji sağlayıcılarına dayalı hizmetlerde maliyetlerin büyük ölçüde döviz bazlı oluştuğu dikkate alındığında, ilgili hizmet kalemlerinin döviz referanslı

belirlenmesinin teknik ve ticari açıdan da olağan bir uygulama olduğu, söz konusu sözleşmelerin bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılım, lisans ve hizmetlere ilişkin olması nedeniyle ilgili Tebliğ hükümlerinde öngörülen istisna kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla sözleşme hükümlerinin Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili Tebliğ hükümlerine aykırılık teşkil etmediği ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından bulgunun 2-B-2-2 bölümü için Ajansa gönderilen açıklamada; Merkezi bilgi işlem altyapısı modelinin münferit ajans altyapılarından farklı olarak ortak kapasite planlaması, merkezi veri yönetimi ve verimlilik esaslarına dayalı bir anlayış çerçevesinde yapılandırıldığını, buna benzer altyapı hizmetlerinde kapasite planlaması, anlık kullanım miktarlarından ziyade toplam kapasite, güvenlik gereksinimleri gibi hususların da dikkate alınmasını gerektirdiği, belirli bir kapasitenin merkezi ve taahhütlü şekilde temin edilmesinin hizmetin teknik niteliğinin doğal sonucu olduğu, bulguda ifade edilen durumun uygulamanın ilk aşamalarında, merkezi yapıya geçiş süreci ve veri taşıma işlemleri sırasında geçici olarak ortaya çıktığı, süreç içinde kullanım bazlı dağılım modeli geliştirildiği ve fatura bedellerinin ajansların fiili kullanım oranları dikkate alınarak düzenlenmeye başlandığı, bulguda ifade edildiği şekilde sürekli ve sistematik biçimde bir ajansa ait maliyetin diğer ajanslara yüklenmesi yönünde bir uygulama bulunmadığı, merkezi kapasite modeli sayesinde ajansların ayrı ayrı yüksek kapasiteli altyapı kurma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığı, lisans, veri depolama, bakım, yedekleme ve güvenlik maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlandığı, bu nedenle değerlendirmenin yalnızca belirli dönemlerdeki geçiş süreci verileri üzerinden değil, merkezi sistemin bütüncül alternatif maliyetleri de ele alınmak suretiyle yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamalarla birlikte bulguda ifade edilen hususlar yeniden değerlendirilmiştir.

Buna göre: yukarıda da ifade edildiği üzere mevzuatımızda yazılı bir düzenleme ilga edilmediği sürece geçerli olmaya devam etmektedir. Ancak mevcut bir mevzuatta değişiklik yetkili bir makam tarafından yapılabilir. Bir makamın bir işlemi yapabilmesi için kanunla açıkça yetkilendirilmiş olması gerekmekte olup görev alanına girmeyen bir konuda karar alınması halinde ise yetki aşımı söz konusu olur. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde kalkınma ajanslarının satın alma ve ihale işlemleriyle ilgili olarak Bakanlığa, düzenleme yapma yetkisi verilmemiştir. Ayrıca Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale

Usul ve Esaslar'ında düzenleme yapma yetkisinin Bakanlığa verilmiş olduğuna yönelik mevzuatımızda bir düzenleme de tespit edilemediğinden bu yetkinin Bakanlık tarafından kullanılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda Bakanlık tarafından imzalanan protokollerin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Diğer taraftan Bakanlık ajansa gönderdiği yazıda hangi usulle ve kaç firmadan fiyat teklifi aldığını ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi nasıl belirlediğini de açıklamamıştır. Bu durum Bakanlığın anılan Esaslar'ın 4'üncü maddesinin 4'üncü fıkrasındaki düzenlemeye uymadığını göstermektedir. Bakanlık tarafından teknik özellikler, idari şartlar, hizmet/sözleşme bedelleri ile alım yapılacak firmalar belirlenip protokol ajanslara gönderilmiş iken ajansların doğrudan temin yöntemiyle bu alımları yapmaları mümkün değildir. Ajanslar da piyasa fiyat araştırması yapmadan sözleşme imzalamışlardır. Bu sözleşme kapsamında yapılacak hizmetler için 25 ajans tarafından uzun yıllar boyunca daha düşük bir fiyattan hizmet satın alınmış ve yıllar içinde de değerleri milyonlarca lira tutan sistemler/cihazlar satın alınmıştır. Bu sözleşmeyle ajansların söz konusu sistemleri/cihazları atıl kalmıştır. Bakanlık tarafından ajansa gönderilen açıklamada merkezileştirme modeli sayesinde 2022-2025 döneminde 105.241.075 TL tutarında maliyet avantajı sağlandığı ifade edilmektedir. Hal böyleyse ajansların atıl kalan sistemleri maliyet avantajı sağlamaktadır. Bakanlık tarafından üç firmayla yapılan sözleşmeyle ortaya çıkacak maliyet için herhangi bir karşılaştırmalı analiz yapılmadığından yeni sözleşmelerin maliyet avantajı saklayacağı iddiasını kabul etmek mümkün değildir. Bakanlık tarafından ajanslara gönderilen sözleşmelerde ceza oranlarının %10'la sınırlandırılması, mücbir sebepler dışında yüklenicinin başvurusu ve idarenin uygun görmesi halinde sözleşme süresinin uzatılabileceği yönünde yapılan düzenlemeyle sözleşmenin yıllara sari hale getirilmesi, sözleşme bedeline damga vergisi hariç diğer resim, harç ve vergiler dahildir denilerek firmaların ajanslarla yapacağı sözleşmelerden damga vergisi ödenmeyeceği sonucuna ulaşılmak istenmesi, (Ancak Kalkınma Ajansları damga vergisinden muaf olduklarından bu sözleşme sebebiyle ortaya çıkan damga vergisini firmalar ödemek zorundadır. Firmalarla Bakanlığın imzaladığı protokol sebebiyle ortaya çıkıp vergi dairesine ödenen damga vergisinin ajanslarla imzalanan sözleşmelerden doğan damga vergisiyle illiyet bağı yoktur.) bulguda ifade edilen mevzuat aykırılıklarıdır. Diğer taraftan sözleşmede web siteleri ilk kurulum, taşıma ve yapılandırma işlemleri için ajans başına tek seferlik 240 USD; web siteleri yönetim bedeli olarak da ajans başına aylık 226,20 USD ödeme yapılacaktır. Bu hizmetler yurt dışından temin edilen hizmetlerden olmadığından 32 sayılı Karar'a aykırıdır.

Sonuç olarak: söz konusu aykırılıkların Bakanlık tarafından giderilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 3: Siber Vatan Programı Kapsamında Sürekli Hale Getirilen Hizmet Alımlarının Rekabete Açık Hale Getirilmemesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından başlatılıp daha sonra 26 kalkınma ajansı tarafından da hizmet satın alınmak suretiyle gerçekleştirilen Siber Vatan Programı her yıl yenilenen hizmet alımlarıyla sürekli hale gelmiş olmasına rağmen rekabete açılmadan gerçekleştirildiği görülmüştür.

Siber Vatan Programı kapsamında 26 ajans tarafından;

1- Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi,

2- Sızma Testi Eğitimi,

3- Zararlı Yazılım Analizi ve Tersine Mühendislik Eğitimi,

4- Web Güvenliği Eğitimi,

adı altında her yıl lise/üniversite öğrencileri, kamu personeli gibi hedef grupları değiştirilen kitlelere eğitim hizmetleri verilmekte ve bedelleri Ajanslar tarafından ödenmektedir. Bu hizmet alımlarında bütün teknik şartnameler ve eğitim içerikleri birebir aynıdır. Alımlar doğrudan temin yöntemiyle üç firmadan teklif alınarak yapılmaktadır. Bu firmalar;

1-… Siber Güvenlik ve Yazılım …

2- … Siber Güvenlik …

3- … Teknoloji…, şeklindedir.

Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nın 4'üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında; *"Birden fazla ajans ortak ihtiyaçları için düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, bu usul esaslarda yer alan satın alma usullerini kullanarak ortak bir satın alma yapabilir. Alımı yapılacak mal veya hizmet işine ilişkin aynı nitelikteki ortak ihtiyaç farklı teknik özelliklere sahip olabilir. Ajanslarca düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, satın alma usulü, satın alma hazırlık işlemlerinin hangi ajans veya ajanslarca yerine getirileceği ile sürecin koordinatörü olan*

ajansa ilişkin bilgiler belirtilir. Protokolde bulunması gerekli görülen diğer hususlara ayrıca yer verilebilir. Satın alma dokümanlarında satın almanın birden fazla ajansın ortak ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapıldığı belirtilir. Protokole taraf ajanslarla istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır." düzenlemesi bulunmaktadır.

Diğer taraftan anılan Esaslar'ın 4'üncü maddesine göre satın alımlarda ve ihalelerde açıklık, saydamlık, güvenilirlik, hesap verilebilirlik, eşit muamele, rekabet ve gizliliğin sağlanması esastır.

Bu durumda Siber Vatan Programı kapsamında 26 ajans tarafından hizmet alımı yapılacaksa yukarıda anılan (5) numaralı fıkra kapsamında rekabete açık olacak şekilde ihale edilerek hizmet satın alınması gerekir.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordine kuruluşları olan kalkınma ajanslarının görev ve yetki anlamında benzer olsalar da yönetim kurulları ve faaliyet gösterdikleri bölge ve il sayısı açısından farklılık gösterdiği, Siber Vatan Programı'nın başlangıçta bir kalkınma ajansı tarafından pilot olarak uygulandığı daha sonra diğer kalkınma ajanslarının kendi bölgesel ihtiyaçları ve yıllık çalışma programları doğrultusunda programa dahil olmasıyla yaygınlaştığı, Siber Vatan Programı kapsamındaki hizmet alımlarının her ajansın kendi tasarrufunda, ajans kapsamındaki il sayısı, katılımcı sayısı, eğitim yükleri, eğitim tarihleri ve içerikleri gözetilerek Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'na uygun olarak kendi bütçe ve planlamaları çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ayrı ayrı gerçekleştirildiği, ajanslar tarafından piyasa araştırması yapıldığı, teknik yeterliliğe sahip firmalardan teklif alınarak rekabet koşullarının sağlanmasına özen gösterildiği, söz konusu eğitim hizmetlerinin yüksek teknik uzmanlık gerektiren siber güvenlik alanına ilişkin olması sebebiyle piyasada bu alanda faaliyet gösteren sınırlı sayıda uzman kuruluş bulunduğu, teklif alma sürecinin kalkınma ajansları tarafından teknik yeterliliğe sahip firmalara açık şekilde şeffaf olarak yürütüldüğü, söz konusu bulgu dikkate alınarak, gelecek yıllardaki Siber Vatan Programına ilişkin hizmet alımlarında Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nın 4'üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen yöntemin alternatif olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda ifade edildiği üzere yapılan denetimlerde, bu hizmet alımında bütün kalkınma ajansları tarafından aynı teknik şartname ve eğitim içeriklerinin kullanıldığı, alımların doğrudan temin yöntemiyle, hepsi aynı ve Zonguldak İlinde bulunan üç firmadan teklif alınarak yapıldığı

tespit edildiğinden Siber Vatan Programı kapsamında 26 ajans tarafından hizmet alımı yapılacaksa bu alımların rekabete açılması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 4: Gerçekleşmesi Mümkün Olmayan Hedefleri Olan Projeye Destek Verilmesi

Ahiler Kalkınma Ajansının, Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında gerçekleşmesi mümkün olmayan hedefleri olan projeye destek verildiği görülmüştür.

Ajansla, ... Belediyesi arasında imzalanan TR71/22/IHSGPD/0001 numaralı sözleşmeye göre "Ihlara'nın Seyri" projesi yapılmıştır. ... Belediyesi tarafından belirlenen proje detaylarına göre; *"150 m2 büyüklüğünde cam teras yapımı gerçekleştirilecektir. Aynı anda 25 kişi cam terası kullanabilecektir. Cam teras alanının yapılacağı bölge tamamen açık toprak alan olduğu için çevre düzenlemesi ile birlikte vadi kenarına korkuluk ve yürüme yolu yapılacaktır. Akşamları müzik dinletisi yapılabilecek ve diğer etkinlikler için kullanılabilecek bir amfi tiyatro yapılacaktır. İçerisinde yöresel ürün satış yerinin de olacağı 80 kişi kapasiteli bir kafeterya yapılacaktır. Bina içinde mescit, tuvalet, bebek bakım odası ve personel odası bulunacaktır. Fotoğraf sanatçılarının ve ziyaretçilerin kullanımına açık olarak manzara, doğa, panoramik fotoğraf çekimleri için tasarlanmış, vadinin bütün manzarasının görüntülenebileceği güvenli bir çekim alanı oluşturulacaktır. Projeye uygun ahşap korkuluk, döküm ayaklı bank, Arnavut kaldırım desenli baskı beton kaplama, 3 kademeli doğal taş kaplamalı süs havuzu, ahşap giydirmeli çöp kovaları ve çeşitli çim ve ağaçlandırma çalışmaları yapılarak doğal ortama uygun çevre düzenlemesi gerçekleştirilecektir. 20 araç ve 3 tur otobüsü kapasiteli otopark"* yapılacaktır.

Projenin hedefleri ise;

1- Toplam yerli ziyaretçi sayısı:1.000.000 kişi (yıllık)

2- Yabancı ziyaretçi sayısı 350.000 kişi (yıllık)

3- İstihdam edilen toplam kişi sayısı: 12

4- İstihdam Edilen Turizm Meslek Lisesi veya Turizm MYO mezunu kişi sayısı: 4

5- Lisans ve üzeri eğitimli istihdam sayısı: 4

6- Kırsal turizme yönelik düzenlenen tur sayısı: 100

7- Bölgenin destinasyon olarak dahil edildiği tur sayısı: 70

olarak belirlenmiştir. Söz konusu terası 1 yılda toplam 1.350.000 kişinin ziyaret etmesi hedeflendiğine göre; 1.350.000 kişi/ 365 gün/8 saat =462 kişi/saat ziyaretçi gelmesi gerekir. Terası aynı anda 25 kişi kullanabileceğine göre 462/25= 18 kez/saat devir gerekir ki bu durumda yaklaşık üç buçuk dakikada bir 25 kişi seyir terasını ziyaret edip terastan ayrılmalıdır. Bu hedefin gerçekleşmesi için seyir terasının önünde daimi bir ziyaretçi kuyruğunun olması şarttır.

Söz konusu proje Ajansın izleme birimiyle birlikte yerinde denetlenmiş, yapım işleri incelenmiş, proje kapsamında satın alınan dayanıklı eşyanın sayımı yapılmıştır. Bu aşamada projenin yer seçimi ve saha uygulamasında herhangi bir eksiklik görülmemiştir.

Diğer taraftan işletmeci şirketin; 2025 yılı için Ajansa bildirdiği toplam ziyaretçi sayısı 249.375 kişi olmuştur. Bu sayı 1.350.000 hedefinin çok altında gerçekleşmiştir.

Projelerin seçiminde hedefler belirleyici olduğundan kamu veya özel olsun gerçekçi hedefleri olan projelerin desteklenmesi, proje sözleşmelerinin de projelerin içeriğiyle uyumlu olması gerektiği değerlendirilmektedir.

BULGU 5: Ajans Mevzuatında Düzenleme Yapılmasına İhtiyaç Bulunması

Ajansın 2025 yılı denetimi sırasında aşağıda belirtilen mevzuat değişikliklerine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

a-) Ajansın kabul ettiği projelerde destek olunan tutar ve eş finansman oranı, fizibilite desteği, güdümlü proje desteği, finansman desteği ve faizsiz kredi desteği, teknik destek uygulamaları, ajansların aracılık görevi üstlendiği Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı gibi destek ve uygulamalarda genel anlamda yararlanıcılardan kaynaklanmayan sebeplerle destek ve sürelerin arttırılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Nitekim 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na 2008, 2018, 2019, 2022 ve 2023 yıllarında eklenen geçici maddelerle; fiyat farkı, ek fiyat farkı, sözleşmelerin tasfiyesi veya devri, ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri, yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere sebep olan hususlar yukarıda sayılan Ajans desteklerini de etkilediğinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından benzer düzenlemelerin yapılması genel bir ihtiyaç olarak görülmektedir.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada; kalkınma ajansları destek sistemi kapsamında uygulanan süreçlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki süreçlerden farklı nitelik taşıdığı, ajans desteklerinin temel yaklaşımının belirli bir mal ya da hizmet alımı veya yapım işinin doğrudan kamu idaresi tarafından ihale edilmesi değil; bölgesel gelişme hedefleri doğrultusunda farklı nitelikteki yararlanıcıların projelerinin belirli usul ve esaslar çerçevesinde desteklenmesi olduğu, ajans desteklerinden yararlanan bazı kurum ve kuruluşlarının 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi iken; özel sektör işletmeleri, kooperatifler, dernekler ve benzeri yararlanıcılar açısından farklı bir hukuki rejimin söz konusu olduğu, bu çerçevede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda belirli dönemlerde kamu ihale sözleşmelerine yönelik olarak getirilen düzenlemelerin ajans destek mekanizmalarına doğrudan ve genel nitelikli şekilde yansıtılması önerisinin, destek sisteminin kendine özgü yapısı ile örtüşmediği ifade edilmiştir.

Ajansların destek sistemlerinde sözleşmelerin imzalanması ortalama bir yılı bulmaktadır. Yararlanıcıların kendi mevzuatlarına göre proje kapsamında temin edecekleri alımların da belirli sürelerde gerçekleştirilebilmesi sebebiyle daha sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla sözleşmede öngörülen proje bedeliyle projenin uygulanma imkânı ortadan kalkabildiğinden sözleşmelerin iptali söz konusu olmaktadır. İptal edil(e)meyen özellikle kamu kurumlarıyla yapılan sözleşmelerde ek kaynak talep edilmekte ve/veya proje değişiklikleri yapılmaktadır. Kalkınma ajansları tarafından 2020-2025 yılları arasında iptal edilen projelerin iptal gerekçelerinin incelenmesi halinde bu durum Bakanlık tarafından da görülebilecektir. Haliyle projelerin ilk halleriyle uygulanmasını sağlamak amacıyla anılan Kanun'da geçici değişikliklerin yapılmasını gerektiren şartların oluştuğu durumlarda Bakanlık tarafından da benzer düzenlemelerin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

b-1) Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslar'ın "Düzenleme yetkisi" başlıklı 51'inci maddesinde; *"Bu düzenlemenin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir."* düzenlemesi yapılmıştır. Ancak 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43'üncü maddesinde *"Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yapılan atıflar Kalkınma Bakanlığına; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına yapılmış olan atıflar Bakanlık Müsteşarına; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında diğer birim ve yöneticilerine yapılmış*

atıflar Bakanlığın ilgili birim ve yöneticilerine yapılmış sayılır." düzenlemesi bulunmakta olup 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 26/A maddesinde *"Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin olmak kaydıyla mevzuatta mülga Kalkınma Bakanlığına yapılan atıflar Strateji ve Bütçe Başkanlığına yapılmış sayılır."* denilmektedir. Diğer taraftan 703 sayılı KHK ile 641 sayılı KHK'nın adı Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname olarak değiştirilmiş, Kalkınma Bakanlığı ilga edilmiş ve birçok maddeyle birlikte yukarıda anılan 43'üncü madde de kaldırılmıştır.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesinde; ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde *"Plân ve programlara, yapılacak desteklere, personelin nitelik ve istihdamına, bütçe ve muhasebe standartlarının kullanımına, faaliyet raporlarına, izleme, değerlendirme ve denetime ilişkin esas ve usuller ile yatırım destek ofislerinin çalışma usul ve esaslarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alarak belirler"* düzenlemesi yapılmış olup bu bentte ajansların satın alma ve ihale işlemleriyle ilgili olarak Bakanlığa, düzenleme yapma yetkisi verilmemiştir.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada; Kurumsal yapıda meydana gelen değişiklikler sebebiyle ilgili mevzuatta yer alan kurumsal atıfların güncellenmesi ihtiyacı ortaya çıkabilmekte ise de, bu durumun mevcut düzenlemelerin uygulanamaz hale geldiği veya ajansların koordinasyonu kapsamında Bakanlığın uygulamaya ilişkin yönlendirme ve uygulama birliğini sağlama fonksiyonunun ortadan kalktığı anlamına gelmediği, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 187'nci maddesi uyarınca kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonundan Bakanlığın sorumlu olduğu, ajansların iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi görevlerinin Bakanlık tarafından yerine getirildiği, kalkınma ajanslarının satın alma süreçlerinin de ajansların mali ve idari işleyişinin bir parçası olduğundan görev ve yetki alanı dışında değerlendirilmesi mümkün görülmediği, anılan maddede yer verilen hususların, Bakanlığın görev alanını daraltacak şekilde sınırlı sayma niteliğinde yorumlanmasının uygun olmayacağı, kalkınma ajanslarının mali ve idari yapısının temel unsurlarından birini oluşturan satın alma ve ihale süreçlerinin bütçe yönetimi, kaynak kullanımı, denetim ve kurumsal işleyişle doğrudan bağlantılı olduğu, bu nedenle satın alma ve ihale süreçlerinin, Bakanlığın koordinasyon sağlamak, uygulama birliğini tesis etmek ile usul ve esas belirleme yetkisinden tamamen ayrı ve bağımsız bir alan olarak değerlendirilmesinin hem Bakanlığın ulusal

koordinasyon görev ve yetkisinin temel mantığıyla hem de kalkınma ajanslarına ilişkin mevzuatın bütünlük arz etmesi gereken yapısı ile uyuşmayacağı, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları'nda yer alan bulgu konusu hükmün de 03.08.2022 tarihli Bakanlık Oluru ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olduğu, uygulamada söz konusu yetkinin Bakanlık uhdesinde bulunduğu hususunda herhangi bir tereddüt oluşmadığı, bu çerçevede, düzenleme yapma yetkisinin hangi makamda olduğu hususunda bir belirsizlik bulunmadığı ifade edilmiştir.

Mevzuatımızda genel olarak yazılı bir düzenleme ilga edilmediği sürece geçerli olmaya devam etmektedir. Ancak mevcut bir mevzuatta değişiklik yetkili bir makam tarafından yapılabilir. Bir makamın bir işlemi yapabilmesi için kanunla açıkça yetkilendirilmiş olması gerekmekte olup görev alanına girmeyen bir konuda karar alınması halinde ise yetki aşımı söz konusu olur.

Bu durumda Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nda düzenleme yapma yetkisinin hangi makamda olduğu belirsiz olup yeni bir düzenlemeyle bu boşluğun giderilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

b-2) Anılan Esaslar'ın 4'üncü maddesinde temel ilkeler sayılmış olup bu ilkelerden birisi de ihale/satın alma işlerinde avans verilmemesidir. Ancak Esaslar'ın;

19'uncu maddesinde *"(1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri için ön ödeme öngörülmüş ise, ön ödeme Avans Teminat Mektubu karşılığında yapılır."*

30'uncu maddesinde sözleşmede bulunacak hususlar;

"...

e) Ödeme yeri ve şartlarıyla ön ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa şartları ve miktarı"

38'inci maddesinde

"(1) Ön ödeme yapılması ön görülen işlerde, ön ödeme miktarı toplam sözleşme bedelinin %20'sinden fazla olamaz ve avans teminat mektubu karşılığında yapılır. Avans Teminat Mektubu miktarı en az yapılan ön ödeme miktarı kadar ve süresiz olacaktır.

(2) Ön ödeme, sözleşmenin imzalanmasını takiben yedi gün içinde, avans teminat mektubunun sunulmasına istinaden yapılır."

denilmiştir. Böylece avans verilmemesi temel ilkeler arasında sayılmış iken sonraki maddelerde avans/ön ödeme verilmesi şartları belirlenmiştir. Diğer taraftan yapılacak ön ödemenin hangi şartlarda ve faiz oranlarıyla mahsup edileceğine ilişkin genel bir düzenleme yapılmamıştır.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada; ön ödeme uygulamasının genel bir yöntem olarak değil; teminat altına alınmış, sınırları belirlenmiş ve istisnai nitelikte bir uygulama mekanizması olarak düzenlendiği, bu yönüyle değerlendirildiğinde, mezkur Usul ve Esaslar'ın temel ilkeleri ile ön ödeme hükümleri arasında uygulamayı imkansız hale getiren veya hukuki belirliliği ortadan kaldıran bir çelişki bulunmadığı, ön ödeme uygulamalarında mahsup süreçleri ile faiz uygulamalarına ilişkin hususların sözleşme hükümleri ve ilgili mali düzenlemeler çerçevesinde yürütülmekte olduğu, uygulamada ortaya çıkabilecek ilave düzenleme ihtiyaçlarının ayrıca değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

Yazılı bir düzenlemede temel ilkeler belirlendiğinde, bu ilkelere aykırı hususlar istisna olarak ayrıca düzenlenmektedir. Anılan Esaslar'da avans hususları istisna olarak değil genel bir düzenleme olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan yapılan açıklamada ön ödeme işlemlerinde mahsup süreçleri ile faiz uygulamalarına ilişkin hususların sözleşmelerde nasıl düzenleneceğine ilişkin bir düzenlemeye atıfta bulunulmadığı gibi mali mevzuat bilgisine yer verilmeden "ilgili mali düzenlemeler" denilmiştir. Haliyle anılan Esaslar'daki çelişik hususlarla eksikliklerin giderilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

b-3) Pazarlık usulünü düzenleyen 12'nci maddesinde;

"(1) Pazarlık usulü, ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin belli bir şekle bağlı olmaksızın, işin nitelik ve gereğine göre yeterliği ihale komisyonunca tespit edilen en az üç istekliden yazılı teklif almak ve fiyat ile (teslim süresi, garanti koşulları, servis hizmetleri, kalite, eğitim, yedek parça, uyumluluk gibi) diğer şartlar üzerinde istekliler ve ihale komisyonu arasında yapılacak müzakereler sonucu anlaşmak suretiyle yapılan satın almadır.

(2) Aşağıdaki işlerin ihalesi, pazarlık usulüyle yapılabilir:

a) Önceden düşünülemeyen ani ve beklenmeyen olayların veya Ajans tarafından önceden öngörülemeyen veya acil ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine, ivedi olarak yapılması zorunlu işler,

b) İhalenin yapılamaması veya sözleşmenin feshi nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili işler,

c) Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikteki işler,

ç) Özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özellikleri gerekli olan netlikte belirlenemeyen işler,

d) Yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan işler,

e) Sözleşmesinde bulunan hüküm gereğince, sözleşme feshedilmeden de yüklenici nam ve hesabına Ajansın dilediğine yaptırabileceği işler,

f) Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren ve yaklaşık maliyeti 250.000 (iki yüz elli bin) TL'yi aşmayan işler.

g) Herkese açık ihale usulüyle temin edilemeyen veya öncelik ve özelliği itibarıyla temin edilemeyeceği açıkça belli olan ve yaklaşık maliyeti 500.000 (beş yüz bin) TL'yi aşmayan işler,

(3) Bu usulde ihaleye katılımın ilanen sağlanması esastır. Ancak, 150.000 (yüz elli bin) TL'ye kadar olan satın alımlarda/ihalelerde ilan zorunluluğu yoktur.

*(4) Pazarlık sonucu uygun görülen teklif, tercih nedeni (fiyat, kalite, standart, servis, eğitim, yedek parça, garanti, uyumluluk, montaj, kurulum, taşıma gibi tüm ölçütler bütün olarak değerlendirilip tespit edilerek) belirtilmek suretiyle tutanakla karara bağlanır."*denilmektedir.

Bu düzenlemeler dikkate alındığında; pazarlık usulüyle yapım işi ihalesi yapılamayacağı, pazarlık usulünü düzenleyen maddenin ilk fıkrasında bu usulün mal veya hizmet alımları için düzenlendiği yapım işlerine ise yer verilmediği, bu düzenlemeyi 4734 sayılı Kanun'un pazarlık usulünü düzenleyen 21'inci maddesinin ilk fıkrasındaki *"Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir"* şeklindeki düzenlemeyle karşılaştırdığımızda aradaki düzenleme farkının daha bariz görüleceği, burada mal, hizmet ve yapım işi ayrımı yapılmadan bentlerde bu kapsamdaki uygulamalara yer verildiği, oysa Esaslar'da mal ve hizmete yer verilmesine karşılık yapım işine yer verilmediği bu durumda yapım işinin

pazarlıkla ihaleye çıkılmasının mümkün olmayacağı şayet pazarlıkla yapım işine çıkılması bir ihtiyaç olarak görülüyor ise Kalkınma Ajansları Mal Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esasları'nda gerekli değişikliklerin yapılması uygun olacaktır.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada; yapım işlerinin pazarlık usulü kapsamında düzenlenmemiş olmasının mevzuatta sehven oluşmuş bir boşluk veya eksiklikten kaynaklanmayan bilinçli bir düzenleme tercihinin sonucu olduğu, pazarlık usulünün mal ve hizmet alımları bakımından sınırlı ve istisnai bir yöntem olarak düzenlendiği, yapım işlerinin pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, mevcut durumda konuyla ilgili bir mevzuat değişikliği ihtiyacı bulunmadığı ifade edilmiştir.

Yapılan denetimlerde pazarlık usulüyle yapım işleri yapıldığı görüldüğünden Bakanlık tarafından bu görüşlerinin 26 kalkınma ajansına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

b-4) Usuller'in 3'üncü maddesinde, İhale/Satınalma Yetkilisi; *"Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı, kiralanması ve hizmet alımı ile yapım işleri konularında Genel Sekreteri, diğer hallerde ise Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanını,"* şeklinde tanımlanmıştır. Burada; İhale/Satınalma Yetkilisinin satım ve kiralama yapma yetkisi bulunmasına rağmen söz konusu Esaslar'da Ajansa ait mal ve/veya haklarının satılmasına veya kiralanmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinde "Faaliyet alacakları hesap grubu, Ajans tarafından gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü gelirler ile mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan alacakların izlenmesi için kullanılır." denilmek suretiyle ajansın mal veya hizmet satış gelirlerinin kaydına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ancak Ajans mevzuatında bu gelirlerin hangi usullerle elde edileceğine yönelik olarak usul hükümlerini düzenleyen bir düzenleme mevcut değildir.

Bakanlık tarafından ajansa gönderilen açıklamada; söz konusu hükümde yer alan "satım" ve "kiralama" ifadelerinin uygulamada ortaya çıkabilecek istisnai işlemleri kapsayacak şekilde genel yetki tanımı amacıyla düzenlenmiş olduğu, bu durumun tek başına ayrıntılı ve müstakil bir satış/kiralama rejimi ihdas edilmesini zorunlu kılmadığı, ajans mevzuatında yer alan taşınır satımı veya kiralama yetkilerinin ancak sınırlı, tali ve istisnai durumlarda ortaya

çıkabilecek işlemleri ifade ettiği, uygulamada ajanslar tarafından taşıt dışındaki taşınır malların satışına yönelik süreklilik arz eden veya özel bir usul rejimini gerekli kılacak mahiyette bir uygulamanın bugüne kadar hasıl olmadığı, mevcut işleyişte uygulama eksikliği veya tereddüt doğuran bir durumla da karşılaşılmadığı, bulguda atıf yapılan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinde yer alan "mal veya hizmet satış gelirleri" ibaresinin muhasebe kayıt sistemine ilişkin genel bir düzenleme niteliğinde olduğu, uygulamada esas itibarıyla proje ve faaliyet gelirleri ile taşıt veya taşınmaz gibi ekonomik değeri bulunan varlıklardan elde edilebilecek gelirleri ifade ettiği, anılan düzenlemeden hareketle, ajansların her türlü taşınır mal satışına ilişkin ayrıca detaylı bir usul oluşturulmasının zorunlu olduğu yönünde bir sonuca ulaşılmasının mümkün görülmediği, kamu idarelerinin görev ve yetki alanlarına ilişkin mevzuatta yer alan her genel yetki hükmünün, ayrıca ayrıntılı ve müstakil ikincil düzenlemeler yapılmasını zorunlu kıldığı yönündeki yaklaşımın, mevzuat tekniği ile bağdaşmadığı, uygulamada karşılığı bulunmayan, istisnai ve tali nitelikteki işlemler bakımından ayrıca detaylı usul ihdas edilmesinin gerekli olduğu yönündeki değerlendirmenin somut bir ihtiyaç temeline dayanmadığı ifade edilmiştir.

Kalkınma ajanslarına ait taşınmazların bazı kamu kurumlarına bedelsiz tahsis edilmesi hususu Sayıştay Denetim Raporlarına yansımış olup bu raporlarda ajans taşınmazlarının herhangi bir kurum veya kuruluşa tahsis edilemeyeceği ancak kiralama yapılabileceği değerlendirilmiştir. Bu durum Ahiler Kalkınma Ajansı için de geçerlidir. Kiralamanın nasıl yapılacağına ilişkin ajans mevzuatında bir düzenleme bulunmamaktadır. Haliyle kalkınma ajansları mevzuatında taşınır ve taşınmazlarla ilgili gelir işlemlerinin nasıl yapılacağı hususlarında düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

b-5) Limitlerin güncellenmesi,

Anılan Esaslar'ın 47'nci maddesinde *"(1) Bu düzenlemede yer alan değer limitleri, her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Üretici Fiyatları Endeksi bazında açıklanan yıllık enflasyon oranı nispetinde, bir önceki yıl aynı usule göre tespit edilen değer esas alınmak suretiyle güncellenerek uygulanır."* düzenlemesi yapılmıştır. Ancak Esaslar'daki limitlerin yukarıda (b-1) maddesinde ifade edilen sebeplerden ötürü hangi makam tarafından güncelleneceği boşlukta kalmaktadır.

Bakanlık tarafından ajansa gönderilen açıklamada; konuya ilişkin değerlendirmelere bulgunun b-1) bölümünde ayrıntılı şekilde yer verildiği, kalkınma ajanslarına ilişkin koordinasyon, uygulama birliğini sağlama ve usul ile esas belirleme yetkisinin Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı uhdesinde bulunduğu, limit güncelleme işlemlerinin de, ajansların mali ve idari işleyişine ilişkin düzenleme alanının bir parçası niteliğinde olduğu, uygulamada söz konusu limitlerin Bakanlık koordinasyonunda güncellenmekte olduğu, bu konuda uygulamayı engelleyen, tereddüt doğuran veya uygulama birliğini zedeleyen bir durumun ortaya çıkmadığı, mevzuatta yer alan kurumsal atıfların geçmiş teşkilat yapısına dayanıyor olmasından hareketle limit güncelleme yetkisinin belirsiz hale geldiği yönündeki değerlendirmeye iştirak edilmediği ifade edilmiştir.

Bu açıklamada söz konusu limitlerin Bakanlık koordinasyonunda güncellenmekte olduğu belirtilmektedir. Bulgunun b-1) bölümünde ifade edildiği gibi Bakanlığa bu işlemleri yapma yetkisi verilmemiştir. Haliyle bu hususlarda düzenleme yapabilmesi için Bakanlığa kanunla yetki verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

c-) Girişim sermayesi yatırım fon işlemleri için saklama hesaplarına yatırılan tutarların muhasebeleştirilmesi hususunda mevzuatta düzenleme bulunmamaktadır.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin işlemlerin gelişen ve dönüşen finansal araçlar arasında yer aldığı, söz konusu işlemlerin mevcut muhasebe sistemi içerisinde izlenmekte olduğu, uygulamada muhasebeleştirme süreçlerini tamamen işlemez hale getiren veya mali kayıt düzeninin kurulmasına engel teşkil eden bir durumun bulunmadığı, uygulamada ortaya çıkabilecek ilave ihtiyaçlar ile yeni finansal araçların muhasebe sistemine entegrasyonuna ilişkin hususların Bakanlık tarafından ayrıca değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

Yapılan denetimlerde, ajansların girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında saklama hesaplarına yatırılan tutarların ve fon bulucular tarafından yapılan işlemlerin sonucunda elde edilen kâr veya zarar ile mali yıl sonunda kapanış kayıtlarına esas olacak güncel değerlerin; dönem sonuna kadar izlenmesini sağlayacak düzenlemelerin bulunmadığı tespit edildiğinden Bakanlık tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

d-) Ajans tarafından desteklenen proje sözleşmelerinde; tazminat, cezai şart ve temerrüt faizi tanımları, rakamsal oranları ve uygulamanın nasıl olacağına ilişkin net düzenlemelere yer verilerek tip sözleşme ve eklerinin güncellenmesi gerekmektedir

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada; Ajans destek mekanizmalarının çeşitli uygulama araçlarını içerdiği, yararlanıcıların hukuki statüleri, proje ölçekleri, uygulama

riskleri ve finansman yapılarının her bir mekanizma bazında farklılaşması sebebiyle tip sözleşme hükümleri oluşturulurken belirli ölçüde esnekliğin korunmasının uygulama açısından önem arz ettiği, mevcut tip sözleşmelerde tazminat, cezai şart, temerrüt, fesih ve geri ödeme süreçlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı, uygulama süreçlerinin bu hükümler çerçevesinde yürütüldüğü, her sözleşme türü ve uygulama modeli bakımından sabit ve tek tip rakamsal oranlar belirlenmesinin ise, ajans destek sisteminin programlara özgü olarak farklılaşan yapıları bakımından her durumda uygun sonuç doğurmayabileceği, bu sebeple, bulgu kapsamında yer verilen tespite katılmanın mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

Yapılan denetimlerde proje sözleşmelerinde yer verilen: tazminat, cezai şart ve temerrüt faizi tanımları, rakamsal oranları ve uygulamanın nasıl olacağına ilişkin net düzenlemelere yer verilmediği bu sebeplerden ötürü yararlanıcılarla hukuki ihtilaflar meydana geldiği, yargıya taşınan ihtilafların da ajanslar aleyhine sonuçlandığı tespit edildiğinden tip sözleşme ve eklerinin güncellenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

e-) Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin 44'üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan *"Genel sekreter tarafından teklif edilip yönetim kurulunca onaylanan diğer teminatlar."* düzenlemesinin kaldırılarak 44'üncü maddenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre yeniden düzenlenmesi diğer taraftan aynı maddenin (6) numaralı fıkrasındaki *"(Değişik:RG-14/3/2020-31068) Teminatlar, yararlanıcıya yapılan ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığının Ajans tarafından kabulünün ardından serbest bırakılır."* şeklindeki düzenlemenin değişiklikten önceki haline getirilerek "Teminatlar, nihai ödemenin yapılmasını müteakip yararlanıcının bu işten dolayı Ajansa herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra serbest bırakılır." şeklinde yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada; Anılan düzenlemelerin, uygulama süreçlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ile yararlanıcıların finansman yüklerinin azaltılması amacıyla yapılan bilinçli mevzuat değişikliklerinin sonucunda oluşturulduğu, özellikle teminatların, ön ödeme ve eş finansman tutarlarının usulüne uygun harcandığının Ajans tarafından kabul edilmesini müteakip serbest bırakılmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması, yararlanıcı üzerindeki finansman baskısının azaltılması ve yararlanıcıların proje uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla ihdas edildiği, kalkınma ajanslarının kuruluşundan itibaren edinilen program yönetimi tecrübesinin bir sonucu olduğu,

ajansların izleme ve denetim mekanizmaları çerçevesinden bakıldığında, uygulamada sistematik bir kamu zararı veya teminat sisteminin işlevsiz hale geldiğini ortaya koyan bir durumun bulunmadığı, mevcut düzenlemenin önceki haline getirilmesini gerektiren bir ihtiyaç bulunduğu değerlendirmesine iştirak edilmediği ifade edilmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama dikkate alındığında teminat giderlerinin yararalanıcılar üzerinde finasman yükü ve baskısı oluşturduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Çoğunlukla hibe şeklinde verilen bir destekte teminat giderleri yararlanıcı üzerinde finans baskısı oluşturuyor ise bu yararlanıcının ekonomik kapasitesi son derece düşüktür. Bu durumdaki yararlanıcıya teminatı iade edildiğinde ve sözleşmede öngörülen ara ödeme yapıldıktan sonra yararlanıcının mali acz içine düşmesi veya sözleşmesine aykırı hareket etmesi halinde ajans tarafından sözleşmenin feshi ve alacaklarını dava yoluyla takip etmesinden başka yol kalmamaktadır. Yapılan denetimlerde ajans tarafından dava kazanılmasına rağmen mali acze düşen yararlanıcıdan alacakların tahsil edilemediği ve ajans tarafından yapılan yargı giderlerinin de ajans üzerinde kaldığı görülmektedir. Haliyle teminatlarla ilgili olarak yukarıda ifade edilen düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

f-) Ajans personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirilmeleri sebebiyle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden düzenlenen yurtiçi/yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi düzenlemelerinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Sistem yöneticilerinin; öncelikle bu bildirimin, düzenleyen personel açısından sorumluluk doğuran bir beyanname olduğunu göz ardı etmemeleri gerekir. Bildirimin altında yazıyla gider toplamının yazılması ve bildirim sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir. Ancak sistem tasarımı sebebiyle toplam gider değil avans miktarı düşüldükten sonra kalan tutar yazılmaktadır. Yurtdışı bildirimlerinde ise toplam tutarın gösterilmesi gereken son sütununa Türk Lirası ve döviz tutarları kendi birimleriyle aynen geçmekte bu şekilde düzenlenen çıktı imzalanmaktadır. Her ne kadar rakamla toplam tutar hesabında dövizler de cari kurdan TL'ye çevrilmekte ise de bu durum süreç yönetiminde denetimi sorunlu hale getirmektedir. Ayrıca sistem yurtdışı bildirimlerde aynı günler için hem yurt içi hem de yurtdışı yevmiye yazılmasına izin verebilmektedir.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada; KAYS'nin tüm kalkınma ajansları tarafından ortak kullanılan, kapsamlı bir yönetim sistemi olduğu, uygulama süreçlerinde ortaya çıkan teknik ihtiyaçlar ve kullanıcı talepleri doğrultusunda sürekli geliştirildiği, bulguda yer verilen hususun uygulamada ortaya çıkan teknik geliştirme ihtiyaçları ile birlikte sistem geliştirme süreçleri kapsamında ayrıca değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda tespit edilen hususların KAYS üzerinde düzeltilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

g-) Ajansın 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu açısından resmî daire sayılmaması sebebiyle belediyeler ve kamu kurumlarıyla yaptığı sözleşmelerde damga vergisinin kimin ödeyeceği sorun oluşturmakta ve resmî daireler damga vergisi ödemek zorunda kalabilmektedir.

Benzer sorunlar yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları için de yaşandığından 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesiyle 488 sayılı Kanun'un ilk fıkrasına "il özel idareleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları," ibaresi eklenmiştir. Haliyle bu fıkraya kalkınma ajanslarının da eklenmesinin gerekli olduğu (bir taraftan resmî kurumlarla olan sorunları kaldıracağı gibi diğer taraftan damga vergisi gelirlerinin artmasına da katkı sağlayacağı) değerlendirilmektedir.

h-) Bakanlığın Ajanslarla ilgili koordinasyon görev ve yetkisinin tanımlanması gerekmektedir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 385'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri sayılmış olup (ş) bendinde *"Kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının koordinasyonunu sağlamak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve denetimlerini yapmak,"* düzenlemesi bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğünde koordinasyon *"eş güdüm"* olarak tanımlanmakta eş güdüm ise *"Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlama; koordinasyon."* olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda koordinasyon ve eş güdüm kelimelerinin eş anlamlı kelimeler olduğu anlaşılmaktadır. Anılan Kararname'nin 388/B maddesinin (1) numaralı fıkrasınının (j) bendinde *"…teşviklerin eşgüdümünü koordine etmek…"* ibaresi bulunmaktadır. Haliyle Bakanlığın görev ve yetkileri arasında sayılan koordinasyan görevinin tanımlanması gerekmektedir.

Bakanlık tarafından Ajansa gönderilen açıklamada; koordinasyon görevinin yaygın şekilde kullanılan, yerleşik idari içeriğe sahip bir görev alanı olduğu, görevler arasında uyumun sağlanması, uygulama birliğinin oluşturulması, süreçlerin yönlendirilmesi ve kurumlar arası işleyişin düzenlenmesi fonksiyonlarını ifade ettiği, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Bakanlığın, kalkınma ajanslarına ilişkin koordinasyon yetki ve görevinin açık şekilde

düzenlenmiş olduğu, uygulamada bu konuda görev ve yetki karmaşası doğuran bir durumun bulunmadığı, mevzuatta yer alan her idari görev ve yetki kavramının ayrıca tanımlanmasının zorunlu olduğu yönündeki yaklaşımın mevzuat tekniği bakımından yerinde görülmediği, koordinasyon/eşgüdüm kavramlarının kamu yönetimi mevzuatında kullanılan idari kavramlar olduğu, bunların ayrıca sözlük temelli tanımlarla yeniden düzenlenmesini gerektiren bir hukuki belirsizlik bulunmadığı, bu çerçevede, Bakanlığın koordinasyon görev ve yetkisinin ayrıca tanımlanmasını gerektiren bir mevzuat boşluğu bulunduğu değerlendirmesine iştirak edilmediği ifade edilmiştir.

Kalkınma ajansları Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişikli kurumlar değildir. Bulgunun yukarıda yer verilen bölümleri Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın aksine Bakanlığın koordinasyon görev ve yetkisinin tanımlanması gerektiğini zorunlu hale getirmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar, 26 kalkınma ajansını ilgilendiren ve mevzuat düzenlemesi gerektirebilecek hususlar olduğundan; Koordinatör Bakanlık tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Kalkınma Ajansı Tarafından Bir Kamu İdaresine Yapılan Bina Tahsisi İşleminin Hukuki Dayanağının Bulunmaması	2022	Yerine Getirilmedi	Kalkınma ajansları mevzuatında taşınmaz mal alım ve satımına ilişkin olarak yönetim kuruluna verilen yetki bedelsiz tahsis işlemini kapsamadığından, Ahiler Kalkınma Ajansının mülkiyetindeki taşınmazın başka bir kamu kurumuna tahsis işleminin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle tahsis işleminin sonlandırılarak yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu taşınmazın gelir getirecek şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.